



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

07/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
DIREITO PRIVADO 2	20
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	20
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	20
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	22
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	35
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	38
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	42

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
DIREITO PRIVADO 3	44
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
DIREITO EMPRESARIAL	56
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	56
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	56

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Indenização. Fraude na alienação de imóvel dos genitores do autor, pessoa sujeita à curatela. Vendedores cujas assinaturas constaram na escritura pública de compra e venda, a despeito do óbito cerca de dez anos antes. Réus que alienaram novamente o imóvel, desta vez à construtora que promoveu a incorporação imobiliária e construção de quinze residências no local, já vendidas. Circunstância fática que levou o autor a alterar o pedido da ação declaratória de nulidade para ação indenizatória. Elementos que evidenciam a ciência dos réus de que não contrataram a compra diretamente com os proprietários, bem como efetuaram o pagamento do preço a terceiro, sem adotar as cautelas necessárias. Indenização devida, porém, não pelo valor atual de mercado. Promovidas construções no imóvel, com a valorização do preço sem a participação dos réus. Revisão da sentença tão somente para fixação do valor indenizatório no montante correspondente ao preço atualizado recebido pelos réus com a revenda do bem, quantum correspondente ao proveito econômico por eles obtido, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença revista em parte. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1083717-54.2018.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 01/07/25).

“**DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame:** 1. Ação de usucapião extraordinária urbana proposta por Wilma Spadaro Monteiro de Farias e Pedro Monteiro de Farias contra Diplomata Empresarial SC Ltda. e outros. Os autores alegam posse contínua e ininterrupta do imóvel desde 1983, com aquisição formal em 1984 e transferência para a ré em 1993, sem alteração da posse. Pleiteiam o reconhecimento da usucapião extraordinária ou, subsidiariamente, da usucapião especial urbana. **II. Questão em Discussão:** 2. A questão em discussão consiste em: (a) se houve violação ao princípio da identidade física do juiz; (b) determinar se os autores exercem posse com *animus domini*, requisito essencial para a usucapião extraordinária. **III. Razões de Decidir:** 3. Nosso ordenamento jurídico não mais adota, nos processos cíveis, o princípio da identidade física do juiz, de forma que, no caso concreto, nulidade alguma há a declarar. A posse dos autores é derivada de autorização por parte dos proprietários, sem *animus domini*, devido à venda do imóvel para, supostamente, saldar dívidas. 4. A alegação de comodato verbal pela ré é corroborada por depoimentos, indicando posse precária dos autores. De fato, a existência da negociação e de relação de amizade entre o requerente Pedro e os sócios da requerida, que, por mera liberalidade, deixaram-no permanecer na posse do imóvel, a título de comodato, foi confirmada pelas testemunhas ouvidas durante a instrução. Nítida caracterização de constituto possessório, no qual há mera modificação da natureza da posse, sem interrupção do vínculo possessório anterior. Conforme se depreende do próprio depoimento da apelante, os sócios da empresa ré permitiram a permanência da família na posse direta do bem. **IV. Dispositivo e Tese:** 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse derivada de constituto possessório ou comodato não configura *animus domini*. 2. A mera posse prolongada e pagamento de tributos não geram posse *ad usucapionem*. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.267, parágrafo único; art. 1.198; art. 584. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001580-69.2021.8.26.0048, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024. TJSP, Apelação Cível 1072083-90.2020.8.26.0100, Rel. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2024. TJSP;

Apelação Cível 0002577-55.2008.8.26.0491; Rel. Silvério da Silva; 8ª Câmara de Direito Privado; j. 28/10/2020.” (Apelação Cível nº [1074400-27.2021.8.26.0100](#), Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 01/07/25).

“**APELAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame** Apelação interposta por Banco Sofisa S.A. contra sentença que julgou improcedente ação pauliana contra Euclides Antonio Pezzi, Mariana Martins Pezzi e Cison Serviços Administrativos Ltda. Alega-se fraude contra credores em operações de venda de frações ideais de imóveis e cessão de crédito entre os réus, que são parentes. A apelante busca a declaração de ineficácia das transferências em relação a ela. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em determinar se as operações realizadas entre os réus configuram fraude contra credores, considerando a anterioridade do crédito, a insolvência do devedor e a ciência da adquirente sobre a situação financeira do devedor. **III. Razões de Decidir** 3. A nulidade da sentença foi rejeitada, pois a prova pericial era desnecessária para o julgamento da lide. 4. No mérito, o recurso foi provido, pois restaram caracterizados os elementos da fraude contra credores: anterioridade do crédito, *consilium fraudis* e *eventus damni*. As operações impugnadas foram realizadas entre parentes (pai e filha), com ciência da adquirente sobre a insolvência do devedor, e os bens restantes não possuem liquidez suficiente para satisfazer as dívidas. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Recurso provido. Declaração de ineficácia das operações em relação à apelante, respeitando-se os direitos dos terceiros de boa-fé. Inversão dos encargos sucumbenciais. *Tese de julgamento*: 1. A fraude contra credores se caracteriza pela anterioridade do crédito, *consilium fraudis* e *eventus damni*. 2. A ciência da adquirente sobre a insolvência do devedor é suficiente para configurar a fraude. Legislação Citada: CC, art. 158, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.461.482/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024. STJ, AgInt no REsp nº 1.294.462/GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.03.2018. STF, RE 82523, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, Segunda Turma, j. 09.09.1975. TJSP, Apelação Cível 1039805-31.2023.8.26.0100, Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 03.07.2024. TJSP, Apelação Cível 1003947-34.2022.8.26.0306, Rel. Donegá Morandini, j. 28.05.2024.” (Apelação Cível nº [1013253-14.2024.8.26.0320](#), Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 15/07/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. I. Caso em exame** – Inconformismo interposto pela autora em caso envolvendo a operadora de saúde, PREVENT SENIOR contra a sentença de improcedência – Pedido de implementação de plano terapêutico de home care de 12 horas diárias. **II. Questões em discussão** – (i) verificar a presença dos requisitos para a procedência do pedido autoral e (ii) analisar a legalidade da cláusula de abrangência geográfica do contrato em relação ao pedido de home care. **III. Razões de decidir** – Prospera a pretensão recursal. Gravidade do quadro de saúde da apelante justifica a procedência do pedido autoral. A indicação médica para tratamento em home care deve ser coberta pela operadora, conforme entendimento da E. Corte, pela Súmula nº 90. A exclusão da cobertura para o domicílio da segurada configuraria negativa de cobertura. A cláusula de abrangência geográfica não pode ser oposta à paciente, considerando que a operadora tinha conhecimento da residência da segurada - A não prestação dos serviços de home care gerará prejuízo irreparável à saúde da apelante. **IV. Dispositivo**: Apelo

provido.” (Apelação Cível nº [1002231-83.2024.8.26.0505](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 14/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização proposta por Rizia Jesarella Oliveira dos Santos contra Herbert Gauss Junior, julgada procedente em primeira instância. O réu apela, alegando ausência de comprovação de erro médico e que as fotografias apresentadas não demonstram deformidade visível. Argumenta que o procedimento cirúrgico realizado é de meio, não de resultado, e que fatores como predisposição genética a quelóides podem influenciar o resultado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico na realização de cirurgia estética, justificando a indenização por danos morais e materiais. III. Razões de Decidir 3. A cirurgia estética implica uma obrigação de resultado, mas a responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa. O réu não demonstrou que o insucesso decorreu de fatores externos. 4. A documentação e as fotografias apresentadas pela autora corroboram a alegação de que o serviço não foi realizado adequadamente, não havendo prova contrária por parte do réu. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação do cirurgião estético é de resultado, mas a responsabilidade é subjetiva, cabendo ao médico provar a ausência de culpa. 2. A falta de prova de fatores externos que justifiquem o insucesso da cirurgia implica o reconhecimento de responsabilidade do médico.” (Apelação Cível nº [1018231-60.2020.8.26.0001](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 24/07/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO ODONTOLÓGICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de reparação por dano moral e material, condenando a Ré ao pagamento de R\$ 1.050,00 por danos materiais e R\$ 14.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de cerceamento de defesa; (ii) a suposta inexistência de nexo de causalidade para a caracterização do ato ilícito; (iii) a retenção de valores por serviços não controvertidos e, (iv) o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de cerceamento de defesa. 4. Decisão fundamentada em laudo pericial idôneo e imparcial. 5. Produção antecipada de prova que respeitou o devido processo legal. 6. Sentença que considerou a prova pericial e desconsiderou documentos da Ré, à luz do sistema da persuasão racional. 7. A indenização por dano moral deve ser reduzida para R\$ 5.000,00, considerando a ausência de consequências mais gravosas, os julgados análogos ao caso e a proibição do enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil foi reconhecida com base na prova técnica. A indenização por dano moral deve ser proporcional ao sofrimento causado, sem propiciar o enriquecimento sem causa.". Legislação Citada: CC, Art. 186; CPC, Art. 373, I; CDC, Art. 14; CPC, Arts. 371, 381, 382, 480. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Cível: 1005773-06.2022.8.26.0562, Rel. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2024. TJ-SP, Apelação Cível: 10112776420198260637, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.” (Apelação Cível nº [1032656-71.2024.8.26.0577](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 31/07/25).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência dos pedidos, condenada a operadora ré a custear cirurgia para tratamento de pé torto congênito em bebê, bem assim a arcar com reparação de dano moral fixada em R\$ 10.000,00, ademais dos ônus sucumbenciais. Insurgência de ambas as partes. Operadora ré que busca reforma integral da r. sentença, ou subsidiariamente, redução do "quantum" reparatório e modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Autor, por seu turno, que visa à inclusão, no conjunto da condenação, do importe devido a título de multa diária em razão do descumprimento de ordem judicial (tutela antecipada confirmada na r. sentença). Preliminar de não conhecimento do apelo da ré suscitada pelo autor em contrarrazões. Princípio da dialeticidade. Ainda que reproduzida parte da contestação, é sabido que a questão principal está centralizada em matérias jurídicas, as quais permitem a reprodução levada a efeito pela recorrente. Conhecimento do apelo da ré que é de rigor. Mérito. Não acolhimento da insurgência da ré e provimento do apelo do autor. Admissão do paciente sem o prévio exame, segundo consta dos autos. Infundada a alegada preexistência da enfermidade a justificar a cobertura parcial temporária, dado que o diagnóstico foi fechado meses após a contratação. Aplicação da Súmula 105 desta Corte e do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Quadro, ademais, que era de urgência, nos termos da prescrição médica, o que limita qualquer tipo de carência a 24 horas (Súmula 103, TJSP). Danos morais. Configuração. Indevida renitência da operadora de plano de saúde, que em nenhum momento apresentou profissional da medicina e nosocômio habilitados a realizar o procedimento cirúrgico para tratamento da moléstia ortopédica que acometia o autor, criança em tenra idade. Desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante os riscos à saúde. Indenização bem arbitrada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se mostra adequado ao caso e compatível com a jurisprudência deste Tribunal. Inteligência do artigo 944 do Código Civil. Honorários advocatícios devidos pela sucumbência que deveriam mesmo ser calculados sobre o benefício econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o que abrange a obrigação de fazer (custo da cirurgia), o "quantum" indenizatório fixado e o importe das "astreintes". Precedente do c. STJ. Manutenção, entretanto, do valor da causa como respectiva base de cálculo, a fim de se evitar a "reformatio in pejus". Por fim, acolhimento do apelo do autor que se faz necessário. Exigibilidade da multa diária, ainda que adimplida a obrigação de fazer por meio do bloqueio de valores titularizados pela operadora. O cumprimento forçado e tardio da obrigação de fazer não afasta a incidência da multa cominatória. Penalidade que não se confunde com a obrigação principal, tendo como fato gerador o descumprimento da ordem judicial. Sanção devida em razão da recalcitrância da parte e destinada a resguardar a autoridade da decisão. Precedentes do c. STJ. Sentença reformada apenas neste ponto. **APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000075-61.2023.8.26.0569](#), Rel. Donegá Morandini, j. 08/07/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Pretensão de remoção de conteúdo da internet e arbitramento de indenização por dano moral. Insurgência que não prospera. ARTIGO OPINATIVO. Matéria divulgada no site UOL em resposta à publicação do autor no LinkedIn. Artigo com críticas ao projeto arquitetônico de empreendimento vertical. Ausência de divulgação de informações

falsas, críticas sem fundamento ou emprego de expressões ofensivas e gratuitas. FOTOGRAFIA PESSOAL. Autor responsável pelo projeto arquitetônico do empreendimento mencionado no artigo. Imagem que se insere no contexto informacional. Ofensa aos atributos protegidos pela responsabilidade civil não verificada. Conflito entre a liberdade de expressão e os direitos individuais. Prevalência da liberdade de expressão. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação Cível nº [1121364-73.2024.8.26.0100](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 22/07/25).

“Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Plano de Saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial realizada e que alcançou seu objetivo. Divergência apresentada relacionada a quesitos que já tinham sido indeferidos. Negativa de cobertura aos procedimentos cirúrgicos denominados "Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braços, pernas, abdome, torso, dorso c/ enxerto de glúteo (7x), cruroplastia virilha (2x) e braquioplastia axilar (2x)", indicada em razão de quadro ulterior à "Gastroplastia Redutora". Cirurgia não estética, com exceção da "correção de lipodistrofia com lipoaspiração do abdômen, torso e dorso e enxertia do glúteo". Laudo pericial nesse sentido. Indevida negativa de cobertura, quanto aos demais, segundo inclusive o decidido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1069). Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada, em parte. Dano moral, não caracterizado, diante da recusa justificável quanto a parte dos procedimentos reclamados. Honorários sucumbenciais mantidos como estabelecidos em sentença, sem majoração. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1009537-50.2021.8.26.0007](#), Rel. João Pazine Neto, j. 22/07/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada visando o custeio integral de internação em clínica não credenciada e indenização por danos morais. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao custeio da internação e ao pagamento de R\$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear integralmente a internação psiquiátrica de urgência/emergência em clínica não credenciada e se há fundamento para indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora deve arcar com os custos da internação em caráter de urgência em equipamento não referenciado, devido à omissão na indicação de equipamento adequado, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, observado o regime de coparticipação a partir do 31º dia de internação. Não há fundamento para indenização por danos morais, pois a recusa não agravou o estado de saúde do autor nem causou prejuízo significativo, configurando mero aborrecimento. Indenização afastada. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. LEGISLAÇÃO CITADA: Lei 9.656/98, art. 12, VI; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJSP, Apelação 1005434-13.2015.8.26.0006, Rel. Maia da Cunha, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2018.” (Apelação Cível nº [1023209-83.2021.8.26.0506](#), Rel. Mauricio Velho, j. 02/07/25).

“Plano de Saúde – Obrigação de fazer Imposição à operadora de plano de saúde, de fornecimento do medicamento Ozempic - Negativa e inconformismo do plano de saúde – Licitude – Medicamento de uso externo ao ambiente da unidade de saúde (ambulatorial ou hospital), sem ressalva pelo médico assistente - É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados) a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1031632-27.2024.8.26.0506](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 06/07/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e estéticos ajuizada pelo autor contra clínica odontológica. Contrato firmado em 11/11/2022 para implantes dentários, com previsão de conclusão em três meses. Alegação de atraso de quase dois anos na conclusão do tratamento, má qualidade dos materiais provisórios e descaso da requerida. Pedido de indenização por danos morais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de falha na prestação de serviços odontológicos pela ré, (ii) definir se há obrigação de concluir o tratamento odontológico contratado, e (iii) determinar a responsabilidade da ré pelos danos morais e estéticos alegados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A clínica, como fornecedora de serviços, possui responsabilidade objetiva em caso de defeito nos serviços prestados. 4. Embora a perícia tenha concluído que o tratamento, o procedimento odontológico realizado observou as exigências técnicas, a demora de mais de dois anos na conclusão do tratamento é injustificada, evidenciando falha na prestação dos serviços. 5. A prolongada espera do autor sem a prótese na arcada superior, comprometendo sua funcionalidade bucal, aparência e autoestima, configura dano moral indenizável. 6. Não restou evidenciado dano estético definitivo, afastando a indenização a este título. 7. A denúncia da lide é parcialmente procedente, com a condenação da litisdenunciada ao pagamento da indenização fixada no processo principal, abatido o valor da franquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. **Recurso parcialmente provido.** Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços implica na sua responsabilidade por falhas nos serviços prestados independentemente de culpa. 2. A demora injustificada na conclusão de tratamento odontológico configura falha na prestação de serviços. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 4º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1025244-12.2023.8.26.0032, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2025; TJSP, Apelação Cível 1004335-72.2022.8.26.0358, Rel. Luiz Antonio Costa, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1000796-53.2022.8.26.0082, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024.” (Apelação Cível nº [1004980-70.2023.8.26.0291](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 29/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de reparação de danos por vícios construtivos em imóvel adquirido por R\$ 8.500.000,00. O autor constatou avarias na entrega das chaves, que se agravaram em dezembro de 2021, causando infiltrações e danos diversos, com prejuízo de R\$ 74.780,00. A empresa FM Brasil Empreendimentos e Participações Ltda foi excluída do polo passivo. Sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos do autor. II. Questão em Discussão 2. A questão

em discussão consiste em (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando a vulnerabilidade do consumidor; (ii) a responsabilidade dos apelados pelos vícios construtivos e a inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3. A vulnerabilidade do consumidor é presumida, não sendo afastada pelo valor do negócio ou a condição financeira do comprador. A relação de consumo é inequívoca, justificando a aplicação do CDC. 4. Os vícios construtivos foram comprovados, não se tratando de caso fortuito. A inversão do ônus da prova é ope legis, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, condenando os corréus a indenizar o autor em R\$ 74.780,00, com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A vulnerabilidade do consumidor é presumida, aplicando-se o CDC. 2. A inversão do ônus da prova é automática em casos de vícios construtivos. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, I; art. 12, § 3º; art. 14, § 3º. Código Civil, art. 406. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09/2011. STJ, AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013. STJ, REsp 1306167/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014.” (Apelação Cível nº [1021623-47.2022.8.26.0224](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 31/07/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADO IMPEDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA.

I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por prejuízo decorrente da obstrução ao cumprimento de decisão judicial. Sentença proferida em julgamento antecipado da lide, reconhecida a revelia do réu. **II. Questão em discussão** (i) Verificar a existência de inépcia da inicial, coisa julgada, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse processual e litispendência; (ii) Examinar a legalidade da condenação à luz da revelia e dos documentos apresentados; (iii) Apreçar a alegação de má-fé da parte autora. **III. Razões de decidir** A petição inicial delimita causa de pedir distinta e autônoma, não configurando repetição de matéria decidida. Inexistência de coisa julgada e litispendência, ante a ausência de identidade entre os objetos e fundamentos das ações. O pedido é juridicamente possível e encontra respaldo legal nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Interesse processual configurado pela utilidade da tutela pretendida. Revelia e prova documental corroboram a narrativa da autora quanto à responsabilidade do réu. Inviável o reconhecimento de má-fé da parte autora, ausente prova de dolo processual. **IV. Dispositivo e tese RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.** Tese de julgamento: A responsabilidade por danos materiais decorrentes de ato superveniente ao cumprimento de obrigação judicial pode ser veiculada em ação autônoma, sem afronta à coisa julgada. A revelia presume veracidade dos fatos não contestados, desde que corroborados por prova documental. A caracterização de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa. Dispositivos relevantes citados: Artigos 186, 422 e 927 do Código Civil; Artigos 6º, 319, 337, §2º, 344, 355, II, 485, VI e 932, IV do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1020888-82.2024.8.26.0405](#), Rel. Olavo Paula Leite Rocha, j. 02/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação visando a publicação de resposta à matéria jornalística sobre cancelamento de planos de saúde. Sentença de improcedência, sob fundamento de que não houve abuso do direito ao exercício da atividade jornalística. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se houve abuso do direito de informar por parte da apelada, justificando o direito de resposta da apelante. III. Razões de Decidir O direito de resposta depende da comprovação de conduta ilícita por parte do veículo de comunicação, ou seja, de que a matéria jornalística apresente acusação falsa, não embasada em fatos. A liberdade de imprensa só pode ser mitigada quando houver patente abuso de direito, imprescindível o elemento anímico do erro grave ou da má fé. No caso concreto, a matéria jornalística não se revela abusiva, sendo baseada em dados de interesse público. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. O direito de resposta surge quando a matéria jornalística atenta contra a honra ou imagem de pessoa identificada. 2. A liberdade de imprensa é essencial, salvo comprovado abuso de direito. **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1003281-67.2025.8.26.0002](#), Rel. James Siano, j. 02/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A autora contratou os serviços da ré para internação de sua filha, dependente química e com problemas psiquiátricos, em clínica de reabilitação. A filha evadiu-se do local, e a autora alega descumprimento do dever de vigilância por parte da ré, pleiteando reparação por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a clínica de reabilitação tinha a obrigação de custodiar a paciente para impedir sua fuga e se houve falha na prestação dos serviços contratados. III. Razões de Decidir 3. A internação foi voluntária, e o contrato não estipulava obrigação de custódia por parte da clínica. 4. A clínica comunicou rapidamente a autora sobre a evasão, cumprindo seu dever de informar. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação voluntária não impõe obrigação de custódia à clínica. 2. Ausência de falha na prestação dos serviços contratados. Legislação Citada: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1022730-08.2024.8.26.0564, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025.” (Apelação Cível nº [1007709-09.2023.8.26.0020](#), Rel. Moreira Viegas, j. 29/07/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. USO INDEVIDO DE NOTÍCIA JORNALÍSTICA EM 'SITE' DO REQUERIDO SEM OS DEVIDOS CRÉDITOS AO AUTOR, ORA APELANTE. CULPA CARACTERIZADA. DANO EXISTENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO I, "A" DA LEI Nº 9.610/98. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 5.000,00. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 108 DA LEI Nº 9.610/98. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010422-79.2021.8.26.0196](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 03/07/25).

“DIREITOS AUTORAIS. ECAD – COBRANÇA. Festas promovidas pela Municipalidade de Monte Alegre do Sul – Festa do Morango e Festa Italiana-. Alegação de ausência de prévia e expressa autorização dos artistas para execução das músicas. Sentença de procedência. Insurgência do Município. Legitimidade passiva. Responsabilidade do Município que anuncia e promove eventos musicais. Titulares dos direitos autorais, representados em regime de gestão coletiva e de

substituição processual (art. 99, §2º da Lei nº 9.610/98) pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Irrelevância da obtenção de lucro direto ou indireto no evento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1002095-17.2023.8.26.0022](#), Rel. Costa Netto, j. 11/07/25).

“Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Demanda que visa compelir a ré a autorizar e custear a realização de procedimentos, indicados pós cirurgia bariátrica como indispensáveis para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Procedência parcial. Irresignação da ré. Descabimento. Perícia que de forma contundente concluiu pelo caráter não estético de parte dos procedimentos prescritos à autora, que perdeu 33kg após a realização de cirurgia bariátrica. Abalo psicológico sofrido pela autora, que padece de patologia psiquiátrica. Aplicação do Tema 1069 do STJ. Elementos suficientes para demonstrar o caráter excepcional e extremamente necessário dos procedimentos, mitigando a taxatividade do rol da ANS, nos moldes do que recentemente decidiu o C. STJ (EREsp. 1.886.929/SP do EREsp. 1.889.704/SP). Dano moral. Inocorrência. Não se verifica na situação fática capacidade em si de violar os direitos da personalidade da parte autora, além de consequências gravosas hábeis a ensejar dano moral. Entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou a interpretação equivocada de uma cláusula, por si só, não viola os direitos da personalidade. Precedentes. Dúvida sobre os limites das obrigações da operadora. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1013139-25.2023.8.26.0348](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 28/07/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de inadimplência e a necessidade de continuidade do tratamento médico dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva por adesão, depende de notificação prévia ao consumidor até o 50º dia de inadimplência, com comprovação de recebimento, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.082, fixou que é dever da operadora assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, desde que haja pagamento das mensalidades. 5. A interrupção abrupta de plano de saúde compromete a dignidade da pessoa humana e viola os princípios da função social do contrato e da proporcionalidade, especialmente em se tratando de beneficiários em tratamento psiquiátrico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde sem notificação prévia, nos termos contratados, é vedada. É devida a manutenção do plano de saúde durante o tratamento médico, ainda que rescindido o contrato, desde que o beneficiário arque com as contraprestações devidas”. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.082.” (Agravo de Instrumento nº [2140711-50.2025.8.26.0000](#), Rel. Pastorelo Kfourri, j. 07/07/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Beneficiária que é filha do titular do plano e permaneceu no contrato como dependente até atingir 26 anos de idade sem que houvesse oposição da operadora – Procedência do pedido para determinar a manutenção da autora no plano de saúde – Irresignação da operadora – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Beneficiária que é segurada de acordo com as disposições contratuais e possui inegável pertinência subjetiva com o pedido, que visa à sua manutenção na condição de dependente no contrato – Precedentes – Mérito – Alegação de que houve regular notificação, entretanto não restou comprovada a dependência econômica da beneficiária – Não acolhimento – Cláusula contratual redigida de forma que a utilização da legislação do Imposto de Renda ou da Previdência Social para apuração da condição de dependente deve ser aplicada ao termo "outros" dependentes, mas não aos filhos do segurado – Interpretação mais favorável ao consumidor – Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de longa duração em que o consumidor se torna cativo do vínculo obrigacional – Boa-fé objetiva – Beneficiária em tratamento médico psiquiátrico – Tema 1082 do C. STJ – Ocorrência, ademais, da *supressio e surrectio*, uma vez que a beneficiária, após completar a maioridade foi mantida na apólice como dependente por ao menos dois anos, gerando assim expectativa legítima e tutelada pelo direito quanto à sua permanência no plano fornecido pela ré – Precedentes deste Egrégio Sodalício e do C. STJ – Sentença mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1091644-61.2024.8.26.0100](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 30/07/25).

“**APELAÇÃO** – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Exclusão do plano coletivo empresarial, após período de permanência decorrente de demissão sem justa causa - Parcial procedência – Apelo da ré sob a alegação de licitude da exclusão – Descabimento – Beneficiário, diagnosticado com TEA, em tratamento - Embora a exclusão seja legítima, nos termos do artigo 31 e parágrafos, da Lei 9.656/98, o beneficiário encontra-se em tratamento médico - Aplicação da tese firmada pelo STJ, no Tema 1082 – Apelo dos autores em que pleiteiam o afastamento do Tema 1034 do STJ – Cabimento - Manutenção do plano de assistência à saúde, enquanto durar o tratamento, que deverá observar os reajustes e modificações do plano atual, cujas contribuições devem ser suportadas integralmente pelo beneficiário – Sentença reformada em parte - **RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, E RECURSO DOS AUTORES, PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025343-31.2024.8.26.0554](#), Rel. Miguel Brandi, j. 30/07/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA** - Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da doação dos imóveis de matrículas nº 42.294 e nº 137.311. - O direito de anulação das demais doações foi declarado prescrito por decisão saneadora - A questão em discussão consiste em: (i) se a nulidade das doações dos imóveis deveria ser recuperada pela restituição dos valores equivalentes; (ii) se houve erro na avaliação dos valores existentes em previdência privada, alterando o cálculo da legítima; (iii) se a prescrição das doações deve ser afastada, considerando o momento da ciência das doações. Recurso da autora. Não conhecimento. A prescrição de parte das doações está preclusa, pois decidida na fase saneadora sem recurso oportuno. Recurso dos réus. Não acolhimento. A colação dos bens deve ser em espécie. A substituição de bens por valor equivalente deve ser resolvida no inventário, conforme o parágrafo único do artigo 2003 do Código Civil. Mesmo com a correção dos

valores em previdência privada, a doação extrapolou a legítima. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009611-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 02/07/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELO DOS AUTORES – IMÓVEL "A" QUE TEVE A RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS ALTERADA POSTERIORMENTE – CLÁUSULA AMBÍGUA – TRIBUTOS E ENCARGOS DO IMÓVEL "B" QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ DESDE 28 DE JANEIRO DE 1987 – CLÁUSULA EXPRESSA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1015794-70.2024.8.26.0562](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 02/07/25).

“Agravado de instrumento. Insurgência contra a decisão que reconheceu preclusão quanto a produção da prova oral, sob o fundamento de que as partes não teriam especificado as provas que pretendiam produzir. Ainda, requereu a produção de prova documental. Não obstante o disposto no artigo 357, parágrafo 4º, do CPC, o fato é que, com a apresentação da contestação, ficou limitado como ponto controvertido o eventual descumprimento do contrato por parte da requerida, ou a adequação dos reembolsos à previsão original do contrato celebrado entre as partes. Todavia, quando da especificação de provas, a ré inovou a tese defensiva ao afirmar que os reembolsos estariam sendo feitos de forma diversa à contratada, uma vez que o autor estaria postulando reembolso de valores que não desembolsados. Em regra, não cabe a produção de provas para comprovar fatos alegados posteriormente à contestação, salvo algumas exceções que não é o caso. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2057218-78.2025.8.26.0000](#), Rel. Silvério da Silva, j. 02/07/25).

“Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Incorporação imobiliária sob regime de patrimônio de afetação. Pretensão de imissão na posse da Comissão de Representantes após destituição da incorporadora. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente os pedidos, determinando bloqueio da matrícula e entrega de documentação, mas indeferiu a imissão na posse. Alegação de regularidade da assembleia de destituição e necessidade de acesso ao empreendimento para proteção do patrimônio dos adquirentes. Existência de ação declaratória questionando a validade da assembleia, com potencial efeito prejudicial sobre a pretensão. Medida que se confunde com o próprio mérito da ação principal. Ausência de demonstração de urgência contemporânea. Imóvel cercado e protegido. Medidas cautelares já deferidas suficientes para salvaguardar os direitos dos adquirentes neste momento processual. Necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. Recurso não provido, com observações.” (Agravo de Instrumento nº [2050467-75.2025.8.26.0000](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 02/07/25).

“APELAÇÃO COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Atraso na entrega da unidade habitacional. Sentença de procedência. Resolução do contrato com determinação de restituição de todos os valores pagos. Insurgência da ré. Descabimento. Força maior não verificada. A pandemia de COVID-19, embora reconhecidamente tenha causado impactos em diversos setores da economia, não configura, por si só, hipótese de caso fortuito ou força maior apta a eximir a construtora das obrigações assumidas,

conforme o entendimento consolidado na jurisprudência deste E. TJSP. Atraso incontroverso além do prazo de tolerância. Ausência de disponibilidade da entrega das chaves. Expedição de habite-se que não afasta a mora da ré. Adimplemento substancial do contrato por parte da construtora não verificado. Restituição integral devida. Reparo apenas no tocante aos juros de mora que devem ser computados a partir da citação. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1025896-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 16/07/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A autora adquiriu o apartamento, com quitação integral em 2009. O compromisso de compra e venda não foi registrado na matrícula do imóvel. A construtora alienou fiduciariamente o imóvel ao Banco Semear S.A., que cedeu o crédito ao fundo apelado. Embargos de terceiro foram julgados procedentes, reconhecendo a aquisição do bem pela autora antes da penhora. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a falta de registro do compromisso de compra e venda impede a autora de reivindicar a propriedade do imóvel e anular a arrematação judicial. 3. jurisprudência do STJ admite a oposição de embargos de terceiro com base na posse advinda de compromisso de compra e venda, mesmo sem registro, conforme Súmula 84. 4. A promessa de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível a terceiros, não podendo a ausência de registro ser suficiente para subtração do direito da autora. 5. Recurso provido. A sentença é reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e anular a arrematação realizada. Legislação citada: Código Civil, arts. 1.417 e 1.418. Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 85, §11. Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2013. TJSP, Apelação Cível 1015689-35.2021.8.26.0001, Rel. Enio Zuliani, j. 05/06/2025. TJSP, Apelação Cível 1006634-26.2022.8.26.0001, Rel. Eduardo Gesse, j. 27/11/2024.” (Apelação Cível nº [1019664-14.2021.8.26.0309](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 08/07/25).

“Apelação. Ação declaratória de prescrição de partilha de bens, com fundamento no entendimento fixado no Tema repetitivo 1.200 do STJ (O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado). Suspensão da ação de petição de herança indeferida, por ausência de risco de prejuízo irreparável e autonomia das ações. Sentença de improcedência, ao fundamento de que o direito sucessório do ora réu só foi reconhecido judicialmente após descoberta de fraude em exame de DNA realizado na primeira ação de investigação de paternidade intentada pelo réu, fraude essa que motivou o afastamento da coisa julgada formada na primeira ação de investigação de paternidade e viabilizou a propositura de outra, julgada procedente. Caso excepcional em que a fraude impediu o exercício do direito hereditário no momento da abertura da sucessão, e caracterizou situação diversa da pressuposta na tese firmada no Tema repetitivo 1.200 do STJ. Distinguishing corretamente aplicado. Aplicação da teoria da actio nata. Prazo prescricional que não se consumou antes da propositura da ação de petição de herança, seja ele vintenário ou decenal, tenha se iniciado na data da ciência da fraude ou da abertura da sucessão, ocorrida na vigência do Código Civil anterior. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1122744-68.2023.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 08/07/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência de todos os contendentes em face do parcial acolhimento do pedido. **RECURSO DO DEMANDADO.** Ausência da prolação de provimento *extra petita*. Espantosamente olvidada pela parte, a previsão legal havida no sentido de que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Conquanto eleito, não pôde o autor exercer o mandato que almejava e, à toda evidência, ante a abusiva anotação de inidoneidade havida, seria pouco crível pudesse exercer outro, acaso eleito. Não se trata de exercício gratuito de futurologia, mormente ante o elevado grau de beligerância constatado para o trato de singelo furto que a todos os envolvidos vitimou. Quanto ao cerne, decisão havida, em ambiente administrativo, francamente tardia, desarrazoada e desproporcional. Demandante que se trata de diferenciado professor universitário, com pós-doutorado e reconhecimento internacional. Candidato eleito que diligenciou, o autor, o quanto pôde, a regularizar o ocorrido – lembrado que foi vítima do furto no exterior – sobrevivendo a imposição de óbice a que exercesse o mandato para o qual foi eleito. **RECURSO DO AUTOR.** Declaração de inexigibilidade inócua, porque conferida quitação, ante o pagamento da soma equivalente ao bem perdido. Lado outro, dano moral presente e potencializado. Impossível conceber-se como mero desgosto ou aborrecimento pugnar pelo exercício de relevante mandato junto à prestigiada associação – da qual figurou a parte apenas como associado fundador – e ver obstaculizada a posse, ante a abusiva, tardia e injustificada declaração de inidoneidade. Ausência de mínimo apontamento de deliberada conduta desonesta, dissimulada ou mesmo maliciosa. Diferenciado profissional envolvido em projetos de mais de R\$ 1,5 bi. Indenização da ordem de R\$ 50.000,00, ajustada à espécie. **RECURSO DO DEMANDADO IMPROVIDO, AO PASSO QUE AQUELE DO AUTOR É PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA TAL FIM.**” (Apelação Cível nº [1017195-27.2023.8.26.0114](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 08/07/25).

“Apelação. Direito Civil. Responsabilidade civil. Dano moral. Imputações de adultério e homossexualidade que teriam levado ao término de casamento e perda de posição na igreja. Atuação dos requeridos que extrapolou o âmbito da orientação espiritual, ante a ausência de comprovação de espontaneidade por parte da autora, e sim constituiu iniciativa invasiva da vida conjugal da requerente, constringendo-a, ainda que mediante invocação de imperativos de natureza religiosa, a admitir a prática de adultério ao seu marido, na presença de outras pessoas, ainda que não tenha havido repercussão perante a assembleia dos fiéis ou por outra forma pública. Recurso da autora improvido e recurso dos réus parcialmente provido para reduzir o montante da indenização.” (Apelação Cível nº [1009852-71.2023.8.26.0019](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 22/07/25).

“Direito Civil. Apelação. Seguro Saúde. Negativa de cobertura para tratamento ambulatorial. Sentença de improcedência. Recurso da autora desprovido. A autora move ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, alegando negativa abusiva de custeio para tratamento médico de encefalopatia autoimune, prescrito com seis aplicações mensais de imunoglobulina 30g, cada uma custando cerca de trinta mil reais. A sentença de primeiro grau foi de improcedência e a autora busca reforma integral da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula contratual que limita a cobertura ambulatorial a casos de acidente pessoal é válida e se a boa-fé objetiva e a função social do contrato podem alterar essa limitação. O contrato de seguro de reembolso de despesas médico-hospitalares estabelece claramente a limitação da cobertura

ambulatorial a casos de acidente pessoal, atendendo aos requisitos de transparência. A boa-fé objetiva e a função social do contrato não autorizam a desconsideração de cláusulas lícitas e não abusivas, especialmente quando a limitação contratual não compromete o objeto principal do contrato e mantém o equilíbrio econômico-financeiro da avença. A limitação por segmento de atendimento - hospitalar, ambulatorial, obstétrico, odontológico – não é abusiva, pois permite ao aderente escolha que melhor atenda às suas necessidades. Esse tipo de limitação é admitida até mesmo sob a ótica da lei 9656/98, vide art. 12, I-IV. O contrato sempre excluiu expressamente os tratamentos ambulatoriais não decorrentes de acidentes pessoais, sendo certo que a autora, ao longo de mais de quatro décadas de vigência contratual, nunca pleiteou a referida cobertura, ratificando o entendimento originalmente pactuado. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula que limita a cobertura ambulatorial a casos de acidente pessoal é válida e eficaz.” (Apelação Cível nº [1032853-02.2024.8.26.0003](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 29/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral proposta por funcionária de condomínio contra proprietário antissocial. A autora alega que o réu praticou *stalking* e ofensas em grupo de *WhatsApp*, afetando a honra dos funcionários. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais; (ii) analisar se as mensagens do réu configuram ofensa moral indenizável. 3. Ausência de cerceamento de defesa. A instrução probatória é destinada a formar a base de convencimento do juiz, que pode dispensar provas que não considerar necessárias. Diante da prova documental existente, a prova oral é dispensável. 4. As mensagens do réu, embora reprováveis, foram direcionadas à administração condominial e não configuram ofensa específica à autora, não atingindo o patamar de dano moral indenizável. 5. R. Decisão que deve ser mantida em sua integralidade. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008662-53.2025.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 29/07/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À HONRA E IMAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de reparação por danos morais fundada em reportagem exibida em programa televisivo que vinculou o nome do autor a uma quadrilha de golpistas, sem a devida apuração dos fatos, causando lesão à sua imagem, honra e dignidade. Sentença reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, persistindo, porém, a análise do pedido de remoção do conteúdo ofensivo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reportagem veiculada pelos réus extrapolou os limites do direito de informar, configurando violação à honra e imagem do autor. III. Razões de Decidir 3. A reportagem não se limitou a informar sobre o avançar das investigações policiais, mas expôs o autor de forma sensacionalista, associando-o à prática criminosa sem respaldo em condenação judicial. 4. A permanência do conteúdo nas plataformas digitais configura violação contínua à honra e imagem do autor, justificando a remoção do material como medida necessária para cessar a lesão. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A remoção de conteúdo ofensivo não configura censura, mas é necessária para proteger direitos da personalidade. 2. Extrapolação dos limites do direito de informar caracteriza abuso de direito. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, IX, X, XIV; CPC, art. 485,

VI; art. 487, II; art. 85, § 11; CC, art. 206, § 3º, V.” (Apelação Cível nº [1011851-72.2024.8.26.0068](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 22/07/25).

“Plano de saúde. Negativa de cobertura. Hemofilia B c/c atraso de desenvolvimento global. Postulado tratamento multidisciplinar ESTRITAMENTE pelo método MIG. Ação julgada improcedente. Reforma descabida. PECULIARIDADES. Parecer NAT-JUS (fls. 405/408) que detectou inexistirem evidências de ser o método reclamado superior aos demais métodos convencionais de reabilitação. Outros métodos convencionais (tais como a terapia ABA) sem histórico de negativa de cobertura pela operadora. Cobertura do período de tratamento cancelado via liminar. Pertinência. Período em que o beneficiário do plano não poderia ficar desamparado, sob pena de atraso ao seu desenvolvimento. Pontual retoque, apenas no que tange ao custeio do tratamento pretérito havido na clínica NEUROINTEGRANDO (sem prejuízo do reembolso dos valores adiantados pela genitora – fls. 493). Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação Cível nº [1002828-22.2024.8.26.0224](#), Rel. Jair de Souza, j. 29/07/25).

“DIREITOS AUTORAIS – COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE PRODUTOS COM OBRAS PROTEGIDAS – DANOS MORAIS RECONHECIDOS ÀS TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS – Autoras que pretendem a proibição de comercialização de obras com imagens protegidas por direitos autorais e indenização por danos patrimoniais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso das autoras – Não conhecimento quanto ao pedido de reconhecimento de descumprimento de liminar para incidência de astreintes – Matéria relativa à fase de cumprimento de sentença, inexistindo interesse recursal na presente apelação – Precedentes deste TJSP – Mérito – Autoras Alejandra e Nicole que criaram obras visuais e celebraram contrato de licenciamento para comercialização com exclusividade com a autora Artimage – Demonstração da utilização indevida das imagens, com fins comerciais, pela ré – Extensão da condenação a todas as imagens protegidas constantes dos contratos de licenciamento, não apenas àquelas trazidas no corpo da petição inicial – Danos morais – Indenização devida apenas às artistas com direitos autorais violados, inexistindo lesão à esfera extrapatrimonial da empresa licenciada – Quantum arbitrado em R\$ 5.000,00 para cada autora adequado à luz da intensidade da lesão e capacidade econômica da ré – Alteração do índice e do termo inicial dos juros de mora para a taxa SELIC desde o evento lesivo – Ônus sucumbenciais atribuídos à ré, diante da sucumbência mínima autoral – Base de cálculo dos honorários advocatícios que abrange as indenizações por danos patrimoniais e morais – Sentença parcialmente reformada – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.**” (Apelação Cível nº [1033906-89.2022.8.26.0002](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 31/07/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – “Golpe do boleto falso” – Irresignação da corré Frivam Alimentos Ltda. – Preliminares de inépcia da inicial e sentença *ultra petita* afastadas – Inteligência do art. 332, §2º, do Código de Processo Civil – Ausência de prejuízos ao exercício do direito de defesa pelas rés – Mérito – Conjunto fático-probatório que corrobora a narrativa da autora, no sentido de que o boleto falso foi entregue por preposto da ré – Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 933 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da ré – Inocorrência de causas excludentes de responsabilidade – Declaração de quitação da dívida e determinação do cancelamento do protesto que eram impositivos – Dano moral decorrente da negativação indevida que se configura *in re ipsa* – Indenização fixada em R\$ 5.000,00 que não comporta redução, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Necessidade de redução do percentual fixado em relação aos honorários de sucumbência – Natureza da causa que não justifica a fixação no percentual máximo de 20% - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009143-47.2020.8.26.0114](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 24/07/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corré. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do crédito. Exercício regular dos atos de mandatário. Inexistência de excesso. Súmula nº 476 do STJ. O banco réu não extrapolou os poderes a ele conferidos no endosso-mandato. **Ação julgada extinta sem resolução do mérito em relação ao banco réu. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DEVIDO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA.** Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Longevo relacionamento comercial entre as partes que se revelou incontroverso. Compras realizadas por funcionário da própria autora que detinha autorização para tanto. Desvio de mercadorias constatado, mas como evento interno da empresa autora. Funcionário acusado de prática criminosa que há muito desenvolvia as funções para compras de mercadoria em prol da autora. Conjunto probatório suficiente para se concluir que, para a ré, aquela venda impugnada era legítima. Autora que, ao longo de 07 anos, jamais exigiu comprovante de entrega das mercadorias para implementar o pagamento. Incidência do princípio da boa-fé na conformação das condutas das partes, o que implicava: (a) ocorrência da supressão, dispensando-se a exigência de comprovante de entrega para efetivar os pagamentos das compras, uma vez que essa condição só foi apresentada pela autora quando ela descobriu o golpe praticado pelo funcionário, (b) aplicação da teoria da aparência em relação à autorização do funcionário para determinar vários locais de entrega, variedade identificada ao longo da relação comercial travada entre as partes e (c) deveres anexos de cooperação, transparência, informação e diligência, que impunha à autora avisar a ré sobre uma

alteração nas exigências de pagamento das compras com remessa ou confirmação do local de entrega das mercadorias fornecidas. Incidência dos art. 113, I, III e V e 422, ambos do Código de Civil. Duplicata que possuía lastro e era de todo exigível. **Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001591-77.2022.8.26.0464](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 02/07/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corréu. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do crédito. Exercício regular dos atos de mandatário. Inexistência de excesso. Súmula nº 476 do STJ. O banco réu não extrapolou os poderes a ele conferidos no endosso-mandato. **Ação julgada extinta sem resolução do mérito em relação ao banco réu. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DEVIDO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA.** Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Longevo relacionamento comercial entre as partes que se revelou incontroverso. Compras realizadas por (ex) funcionário da autora que acabaram por ele sendo desviadas. Funcionário acusado do intento criminoso que há muito desenvolvia as funções para compras de mercadoria em prol da autora. Conjunto probatório suficiente para se concluir que, para a ré, aquela venda era legítima. Incidência da teoria da aparência. Partes que, durante a relação negocial travada, absteram-se de fornecer ou exigir recibos de entrega de mercadorias. Ocorrência de supressão. Incidência do art. 113, I, III e V do Código de Civil. Duplicata que possuía lastro e era de todo exigível. **Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001620-30.2022.8.26.0464](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 02/07/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALICIAMENTO DE FUNCIONÁRIO – apelante que contratou ex-funcionário da apelada, por meio de empresa individual - empresa em nome individual não ostenta personalidade jurídica distinta da de seu titular – ausência de ilicitude nas cláusulas contratuais. **CLÁUSULA PENAL** - violação da disposição contratual que resultou no pagamento de multa – possibilidade de redução com a finalidade de preservação do equilíbrio contratual – inteligência dos artigos 413 e 924, parágrafo único do CC – observância dos Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil - redução da multa contratual para 15% do valor do contrato. **Resultado: sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1006956-32.2021.8.26.0114](#), Rel. Castro Figliolia, j. 02/07/25).

“EMBARGOS TERCEIRO – Sentença de procedência – Imóvel – Pretensão ao livramento do bem de constrição, sob a arguição de que houve cessão de direitos – Ação julgada procedente – Insurgência pela embargada – Acolhimento – Conluio existente entre o embargantes-adquirente e o executado-alienante que ficou evidente, não apenas pelo fato de serem irmãos, como também pelo fato de a embargante não juntar qualquer documento que comprove ser a responsável pelo pagamento das parcelas restantes do financiamento – Contrato de cessão de direitos que até a presente data não foi registrado – Declaração de imposto de renda do executado, sem declaração do imóvel após a suposta cessão que não é prova suficiente de sua regularidade - Executado que transferiu, na

mesma época, outras sete propriedades para suas irmãs e para a empresa da qual são sócias - Elementos que, aliados, atestam a inexistência de boa-fé na alienação - Embargante que não comprovou de forma inequívoca ser a proprietária do bem - Sentença reformada, para julgar improcedente a ação – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.” (Apelação Cível nº [1001450-49.2024.8.26.0218](#), Rel. Jacob Valente, j. 30/07/25).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Fraude bancária. Sentença de procedência em parte. Apelação interposta pela autora - Pretensão à majoração do valor da indenização por danos morais e ao reconhecimento da solidariedade entre o corréu Thiago, principal responsável pela fraude, e as instituições financeiras. Apelação interposta pelo Banco Neon - Alegação, em síntese, de que o negócio jurídico foi devidamente comprovado. Apelação interposta pelo Banco Bradesco - Afirmação de que a contratação foi regular - Culpa exclusiva de terceiro - Exercício regular do direito - Inocorrência de dano moral indenizável - Redução do valor da indenização - Consectários legais da condenação. Apelação interposta pelo Banco Santander – Afirmação de legitimidade da contratação - Utilização do cartão de crédito - Excludentes de responsabilidade - Inexistência de danos morais - Redução do valor da indenização. Razões de decidir - Relação de consumo - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva das casas bancárias por falha na prestação de serviços - Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Fraude praticada por terceiro que se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das contratações - Mera apresentação de selfies e documentos de identificação que se mostra insuficiente - Falha no dever de segurança configurada - Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes que gera dano moral in re ipsa - Valor da indenização, R\$ 5.000,00 para cada réu, fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Manutenção do quantum - Embora inexistente solidariedade entre as instituições financeiras, por se tratar de relações jurídicas distintas, resta configurada a solidariedade entre o autor do ilícito (filho da autora) e cada um dos bancos que, por sua falha, concorreram para o evento danoso - Termo inicial dos juros de mora (evento danoso) e da correção monetária (arbitramento) corretamente fixados, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ Procedência em parte dos pedidos mantida - Sentença reformada apenas para reconhecer a solidariedade entre o corréu Thiago e as instituições financeiras. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDAS AS DOS BANCOS.” (Apelação Cível nº [1017443-81.2023.8.26.0602](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 30/07/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS QUE OBJETIVAM O IMPLEMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL COM O LUCRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. - Para caracterização da relação de consumo é preciso que uma das partes preste serviços ou forneça bens e a outra seja consumidora final destes serviços ou adquirente final destes bens. Teoria Finalista. -- A relação entre duas pessoas jurídicas que exploram atividades de comércio internacional é relação empresarial onde nenhuma das partes é destinadora final dos serviços; autora intermedia transporte de mercadoria com o objetivo de auferir lucro. Inexistente hipossuficiência técnica; jurídica e/ou econômica e por isso, inaplicável o Código de

Defesa do Consumidor. AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO COM ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - É válida cláusula de eleição de foro estrangeiro quando firmada pelas partes que não são consideradas hipossuficientes uma em relação à outra. Súmula 335 do STJ, artigo 25 do CPC. Precedentes do TJSP. Decisão preservada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000382-78.2024.8.26.0375](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 16/07/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo (extravio temporário de bagagem). Autor apela contra r.sentença de improcedência. II. Questão em Discussão. 2. Verificar a configuração dos danos morais e fixar o valor de indenização. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. O extravio de bagagem, no caso, durou cerca de 03 (três) dias, sendo o autor privado do uso de suas roupas e demais pertences pessoais em viagem de férias, situação que comprometeu as finalidades programadas (passeio e descanso). O fato de as malas terem sido entregues dentro do prazo máximo estabelecido pela ANAC, por si só, não afasta a caracterização do dano moral, ora reconhecido. 5. Delineado o dano, a indenização deve ser fixada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente e adequada para compensar o grau de transtorno experimentado, além de compatível com o patamar adotado por esta Turma Julgadora em casos similares. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme o CDC. 2. O extravio temporário de bagagem em viagem de férias configura dano moral. Legislação Citada: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, art. 4º, art. 6º, inciso I. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 141.630/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2012, DJe 08/02/2013. TJSP, Apelação Cível n. 1005308-37.2023.8.26.0020, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 17/01/2025. TJSP, Apelação Cível n. 1008311-85.2023.8.26.0024, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024. TJSP, Apelação Cível n. 1120761-73.2019.8.26.0100, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07/01/2021.” (Apelação Cível nº [1005728-92.2023.8.26.0068](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 30/07/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Processo de execução. Reconsideração da decisão que ao receber a fiança bancária o suspendeu até o trânsito em julgado dos embargos à execução, pois já julgados improcedentes. Os efeitos do recebimento dos embargos à execução estão contemplados no art. 919 do CPC e são decididos e discutidos nos autos próprios, e não no processo executivo. Inexistência de preclusão e ofensa à segurança jurídica. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2098657-69.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. POSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CONSTITUTI, COM TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE.

AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRECARIEDADE DA POSSE DOS RÉUS DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO. POSSE PRECÁRIA E NÃO DE MÁ-FÉ DOS RÉUS QUE NÃO EXIME A REINTEGRADA DO PAGAMENTO DE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, O QUE DEVE SER APURADO EM SEDE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1007398-88.2022.8.26.0590](#), Rel. César Zalaf, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA COMO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA COMUM POR SE TRATAR DE RELAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. CABE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL EXAMINAR, À LUZ DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.442/2007, SE O CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS POSSUI, OU NÃO, NATUREZA COMERCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADC Nº 48 E PELO STJ NO AG.INT. NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 180.647/SP. RELAÇÃO QUE SE AMOLDA À MODALIDADE DE CONTRATO REGIDA PELA LEI Nº 11.442/2007. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0000326-73.2024.8.26.0242](#), Rel. César Zalaf, j. 16/07/25).

“Agravado de instrumento. Execução. Cobrança do mesmo crédito em dois processos distintos. Declaração de prescrição intercorrente transitada em julgado. Pretensão de direito material fulminada. Art. 189 do CC. Força da coisa julgada. Extinção do processo remanescente bem determinada. Honorários de advogado. Manutenção. Insistência de tese de defesa que não autoriza o afastamento da verba. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2054207-41.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Penhora de Imóvel – Cessão de direitos contratuais não registrada e sem anuência do credor fiduciário – Insurgência que não prospera – Preliminares – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Não verificação – Atribuição indevida da posição no polo ativo ao credor fiduciário – Lide que versa sobre a posse do bem, e não propriedade – Pertinência subjetiva adequada entre a titularidade da pretensão e o pedido realizado, ao menos em abstrato – Inépcia da Inicial – Inocorrência – Peça processual que preenche adequadamente os requisitos legais – Eventual insuficiência probatória que é matéria ligada ao mérito – Impugnação do valor dado à causa – Oposição apresentada em momento processual inoportuno – Mérito - Cessão do bem comprovadamente realizada antes do ajuizamento da Ação Executiva - Aplicabilidade da Súmula nº 84, do E. STJ, em relação a compromisso de compra e venda, em interpretação extensiva – Cessão formalizada em conjunto com Procuração Pública para tal fim - Má-fé dos adquirentes não comprovada – Inviabilidade de exigir precaução dos compradores diante da ausência de qualquer registro público sobre a dívida da Executada Cedente junto à matrícula do Imóvel – Questões ligadas à anuência do Agente Fiduciário em relação à cessão realizada que se mostram irrelevantes em face da defesa da posse pelos Autores – Provas de pagamento dos custos de manutenção do bem analisadas em conjunto com o amplo arcabouço probatório constituído pelos Autores a demonstrarem a posse e uso do Imóvel – Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007784-86.2023.8.26.0266](#), Rel. Penna Machado, j. 16/07/25).

“Apelação – Responsabilidade civil – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Transporte aéreo – Procedência – Insurgência da ré pretendendo afastar a sua responsabilidade e, subsidiariamente, seja arbitrada a indenização com base na Convenção de Montreal - Extravio de mercadorias transportadas que é incontroverso nos autos – Responsabilidade da ré evidenciada – Falha na prestação de serviço – Nexo de causalidade demonstrado - Observância da indenização tarifada que deve ser disciplinada pela Convenção de Montreal – Exegese do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 636331/RJ e no Tema 1366, do Supremo Tribunal Federal – Ausência de declaração especial do valor da carga no conhecimento do transporte aéreo – Indenização que deve ser fixada com base no atual limite de Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria extraviada - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1059065-76.2024.8.26.0224](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO, DESNECESSÁRIO O ALONGAMENTO DA INSTRUÇÃO - MÉRITO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE BOBINAS DE AÇO - CARGA AVARIADA - HIPÓTESE EM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DANOS DECORRERAM DO TRANSPORTE - CORROSÃO POR CAUSAS NATURAIS, OU ATRASO NO TRANSPORTE - RISCOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DA APÓLICE - NOTIFICAÇÃO DO SINISTRO CERCA DE 09 (NOVE) MESES APÓS O DESEMBARQUE, JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A DESCARGA - PARTE DOS BENS, AINDA, CUJA AVARIA SÓ FOI IDENTIFICADA POR TERCEIRO COMPRADOR - ALIENAÇÃO QUE ROMPE O NEXO CAUSAL - APELO QUE NÃO LOGROU DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA BEM LANÇADA SENTENÇA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PERSEGUIDO NÃO COMPROVADOS - ARTIGO 373, I, DO CPC - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1054223-40.2024.8.26.0002](#), Rel. Carlos Abrão, j. 16/07/25).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada por este que afigura-se suficiente para tanto – Dívida oriunda de falta de pagamento de fatura de cartão de crédito – Ausência de impugnação específica em réplica acerca das transações lançadas nas faturas – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008327-51.2023.8.26.0020](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 16/07/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Contrato de representação comercial. Ação de cobrança das indenizações por rescisão imotivada, previstas na Lei nº 4.886/65. Sentença de procedência. Irresignação da Claro, na condição de empresa representada. **PRELIMINAR.** Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Abusividade inexistente. Inteligência do art. 63 do CPC. O art. 39 da Lei nº 4.886/1965 disciplina hipótese de competência relativa, admitindo a livre disposição pelas partes.

Hipossuficiência e prejuízo ao acesso à justiça não verificados. Processo digital que não implica, em regra, na prática de atos presenciais. Caso, entretanto, que a preliminar já foi afastada desde 2023 e, na ocasião, a Claro não recorreu a este respeito. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir. Postura fundada em má-fé e deslealdade processual. Aplicação do princípio do *duty to mitigate the loss* e do *venire contra factum proprium*. Preclusão reconhecida. Precedentes do A. STJ. **PRELIMINAR.** Inépcia da inicial. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir, ante a vislumbrada lesão a direito. Preceptivo do Artigo 3º do novo diploma processual civil. Estrita observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CFRFB). **MÉRITO.** Alegação da ré de que a rescisão do contrato de representação ocorreu por justa causa, pois a autora teria deixado de comercializar seus produtos/serviços por mais de 90 (noventa) dias. Situação fática não comprovada nos autos. Resilição por justa causa (art. 35, alínea "e", da Lei nº 4.886/65) afastada. Autora que arrolou prova testemunhal, a qual comprovou a resilição imotivada e sem aviso prévio. Indenizações bem fixadas, à luz do Art. 34 e Art. 27, alínea "J" da Lei 4.886/65. Inexistência de error in procedendo no tocante ao quantum indenizatório. Ré que deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados na petição inicial, ônus que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC). Prestígio à preclusão temporal e consumativa, à luz do princípio da eventualidade e da proibição de inovação em sede recursal. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.** (Apelação Cível nº [1005690-52.2022.8.26.0024](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/07/25).

“SENTENÇA - Nulidade - Não caracterização - Observância dos requisitos previstos no art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF - Não houve qualquer violação de norma que regula a matéria - Nulidade por falta de citação da empresa Strutura - Não caracterização - Litisconsórcio facultativo, contratos e duplicatas das demais requeridas são diversos daqueles da empresa não citada (artigo 113 do CPC) - Nulidade de algibeira - Precedentes -Preliminares rejeitadas. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e ação declaratória de exigibilidade de títulos - Sentença que considerou os títulos impugnados legítimos - Recurso das autoras da ação 1023944-10.2019.8.26.0564 - Válidas as notificações das negociações das notas fiscais para cessão, com a confirmação da sua regularidade pelo preposto das autoras - Desnecessária a outorga de poderes de representação para a liberação das NFs - Notas sem lastro - As autoras foram notificadas da cessão e confirmaram o aperfeiçoamento do negócio, sendo o aceite presumido - Aceita pelo sacado, a duplicata torna-se título de crédito abstrato, desvinculando-se totalmente da sua causa de emissão - Notas pagas direto ao cedente - Comprovação da notificação das cessões de quatro das seis notas já pagas, antes do pagamento destas - Quem paga mal, paga duas vezes - Notas canceladas - Cedente que é responsável pela garantia da existência do crédito - Direito de regresso - Precedente do E. STJ - Inexistente a dívida referente às notas 68, 69, 70, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125 e 147 - Sucumbência recíproca nas duas ações - Recurso parcialmente provido, para declarar inexigível a dívida referente a estas notas, com metade do valor das custas e despesas processuais, por cada parte, além de honorários advocatícios de 10% do valor atribuído às causas, a ser pago em favor do patrono "ex adverso", prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação.” (Apelação Cível nº [1023944-10.2019.8.26.0564](#) e Apelação Cível nº [1033821-71.2019.8.26.0564](#), Rel. Mendes Pereira, j. 29/07/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL – “GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO” – TERCEIRO ESTRANHO A LIDE QUE FAZ UM SEGUNDO ANUNCIO DE VENDA DO MESMO VEÍCULO, COM PREÇO INFERIOR, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO “FACEBOOK” – GOLPISTA QUE PROMOVE A INTERMEDIACÃO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE DEMONSTRAM QUE AUTOR FOI VÍTIMA DE GOLPE, SENDO CERTO QUE A CONDUTA POR ELE ADOTADA CONTRIBUIU PARA O APERFEIÇOAMENTO DO GOLPE – AUTOR QUE PROMOVEU O PAGAMENTO DO PREÇO EM CONTA INDICADA PELO GOLPISTA, ESTA DE TITULARIDADE DA CORRÉ LUCIANA – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA PRATICADA POR PARTE DAS EMPRESAS CORRÉS E O PREJUÍZO SUPOSTO PELO AUTOR – ART. 14, § 3º, INC. II, DO CDC – FORTUITO EXTERNO - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIACÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017059-93.2024.8.26.0405](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 14/07/25).

“Ação de indenização por danos morais e materiais - responsabilidade civil - transporte aéreo - hospedagens adquiridas por meio da plataforma digital da apelante - cancelamento de reserva após pedido do autor - pretensão de restituição do valor por motivo de doença - força maior caracterizada - retenção abusiva - devolução do valor devida - verba de sucumbência - valor adequadamente fixado, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005106-53.2023.8.26.0281](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 23/07/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício às operadoras de criptomoedas – Admissibilidade – Medida que visa assegurar a efetividade do processo – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2093221-32.2025.8.26.0000](#), Rel. Souza Lopes, j. 30/07/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido de cobrança e restituição do contêiner. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) ilegitimidade passiva; (b) incompetência de foro; (c) inépcia da inicial; (d) ausência de responsabilidade da apelante pelo

pagamento das despesas de sobre-estadia. **2. LEGITIMIDADE PASSIVA.** Mantida. Existência de relação jurídica entre as partes, por meio do qual a autora narrou a cobrança de dívida decorrente do transporte marítimo de mercadorias importadas pela ré, o suficiente para a aplicação da teoria da asserção. **3. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.** Mantida. Deve prevalecer a cláusula de eleição de foro firmada no Termo e Condições Gerais de Uso de Contêiner, o qual foi publicado, gerando efeitos perante terceiros (STE, Súmula 335). **4. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL.** Mantida. Petição inicial que cumpriu todos os requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320, do CPC/15, notadamente, por meio da apresentação de documentação que responsabiliza a ré pelo pagamento das despesas de sobre-estadia. **5. RESPONSABILIDADE DA RÉ.** Mantida. A ré constou no conhecimento de embarque como consignatária da carga o que pressupõe a sua adesão ao termo contratual e responsabilidade pela restituição do contêiner e pagamento das despesas de sobre-estadia, decorrentes do atraso na devolução. Retenção da carga pela Receita Federal que resultou do inadimplemento da parte ré no cumprimento das suas obrigações contratuais, não podendo ser aceita como excludente de responsabilidade. **6. RECURSO DESPROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1000268-42.2024.8.26.0375](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 30/07/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Inexigibilidade de débito c.c. indenização – Danos materiais e morais – Transações bancárias não reconhecidas – Fraude – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Transações realizadas por aplicativo e mediante assinatura digital e senha pessoal e intransferível (de acesso e transacional) – Dever de guarda do aplicativo com segurança (token de segurança do banco - vinculação aplicativo ao dispositivo) e sigilo de senha – Ônus do titular – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do réu – Aplicação do artigo 14, § 3º do CDC – Observância do REsp 1633785/SP – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada - Sucumbência revertida. Recurso do réu provido.” (Apelação Cível nº [1001386-87.2023.8.26.0084](#), Rel. Henrique Rodrigo Clavio, j. 06/07/25).

“APELAÇÃO. "Ação indenizatória". Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Inadmissibilidade. GOLPE DO FALSO EMPREGO. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Narrativa deduzida na inicial e acervo probatório demonstram que a conduta negligente da vítima foi causa suficiente para a consumação da fraude. Parte autora que admite a realização das operações e permitiu o uso de seu aplicativo bancário. Ausência de indícios de falha na prestação do serviço pelos bancos. Correta incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Eventual invocação do perfil do correntista de per si não acarreta a responsabilização

da casa bancária. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000030-86.2025.8.26.0472](#), Rel. Ernani Desco, j. 08/07/25).

“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da falsa central de atendimentos – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – INADMISSIBILIDADE: Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que clicasse em link malicioso, que concedeu a terceiro acesso à conta bancária. Aquisição de criptomoedas em valor expressivo. Apesar da colaboração involuntária da autora, a concretização do golpe só foi possível porque houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da consumidora. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA. Pretensão de fixação de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua auto valoração, mas em decorrência de ato ilícito. Isso não ocorreu. A concretização da fraude decorreu de ato imprudente da própria autora. Sentença mantida, porque o dano material em decorrência da inobservância, pelo Banco, do perfil de gastos, já está sendo concedida de forma suficiente. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1008633-43.2024.8.26.0292](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 11/07/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA LITISDENUNCIADA. 1. PRELIMINAR – EFEITOS DA REVELIA – Alegação da denunciada-apelante de que a contestação da corré lhe aproveitaria – Inaplicabilidade do art. 345, I, do CPC – Defesas conflitantes, na medida em que a ré-denunciante imputa expressamente a responsabilidade pelo dano à denunciada-apelante – Preliminar afastada. 2. MÉRITO - LIDE SECUNDÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL - Transportadora (denunciante) que busca o ressarcimento junto à expedidora da carga (denunciada-apelante) - Prova dos autos, notadamente oral, que demonstrou que a falha ocorreu no acondicionamento e enlonação da carga, procedimento de responsabilidade da apelante. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009069-15.2019.8.26.0506](#), Rel. Sergio Gomes, j. 22/07/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do termo de ocorrência de inspeção (TOI) 760697020 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito nele consubstanciado. APELO DA AUTORA. Ausência de demonstração de corte de energia, e não conhecimento do recurso quanto à alegação de protesto, por tratar-se de inovação recursal. Dano moral configurado, contudo, ante a aplicação da teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". "Quantum" fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, bem como observadas as peculiaridades do caso. Recurso provido na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1004088-23.2021.8.26.0586](#), Rel. Jairo Brazil, j. 07/07/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Recurso do réu. Alegação do autor de que foi vítima de golpe por negligência do banco em propiciar segurança adequada ao consumidor dos seus serviços. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Fraude que consistiu na aceitação pelo autor de cancelamento do contrato oferecido por pessoa que se identificou como correspondente bancário do réu, mediante a devolução do valor mutuado. Hipótese em que o banco, além de permitir que terceiro tivesse acesso aos dados pessoais e às informações do contrato celebrado pela parte ativa, autorizou a abertura de conta fraudulenta e identificada com denominação semelhante à do banco, para a qual o autor destinou o valor para cancelamento do contrato, contribuindo em grande medida para a concretização do golpe de que o consumidor foi vítima. Defeito do serviço prestado pelo banco. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais consubstanciados no valor despendido pela parte ativa para a efetiva quitação do contrato junto ao banco réu. Situação retratada nos autos que acarretou evidentes transtornos ao autor e que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano. Adoção, no caso, da teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo em vista que o autor foi privado de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços na tentativa de solucionar os problemas oriundos da falha na prestação do serviço. Danos morais indenizáveis configurados. Indenização fixada pela sentença em R\$ 10.000,00. Redução para R\$ 5.000,00, porque melhor se adequa a hipótese destes autos. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença, em parte, reformada. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1016776-97.2024.8.26.0008](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 28/07/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Obrigação de fazer. Autorização para viagens futuras com animal de suporte emocional em cabine de avião. Impossibilidade. Portaria 12.307/2023 da ANAC dispõe sobre o tema. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010291-96.2024.8.26.0003](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 28/07/25).

“PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelas partes rés - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA CONTA UTILIZADA PELA PARTE AUTORA PARA AS TRANSFERÊNCIAS NO GOLPE DA TAREFA OU RENDA EXTRA – Relativamente à parte ré Banco do Brasil S/A, entidade onde a parte autora mantinha a conta corrente utilizada para as transferências, via Pix, como não demonstrada a inexistência de defeito de serviço ou ato ilícito desta parte ré com nexos com o evento danoso, de rigor, o reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para a realização para as operações impugnadas na presente ação, não tem fato gerador em defeito de serviço da parte ré instituição financeira, mas sim a fato exclusivo da parte autora e terceiro, uma vez que ela, parte autora, foi ludibriada pelos fraudadores, em golpe da tarefa ou renda extra, e realizou as operações bancárias objeto da ação, sem adotar as mínimas cautelas – Como como o fato de terceiro e o fato

exclusivo da vítima constituem causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré Banco do Brasil S/A, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela parte autora, de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de improcedência da ação com relação a esta parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÕES DA CONTAS ABERTAS PELOS FRAUDADORES UTILIZADAS NO GOLPE NO GOLPE DA TAREFA OU RENDA EXTRA – Relativamente às partes rés Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A e Picpay Instituição de Pagamento S/A, é de se admitir que restou comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, por descumprimento do dever de segurança que "o consumidor dele pode esperar" (CDC, art. 14, § 1º), que compreende "o dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente" (REsp n. 2.124.423/SP), como causa determinante para o evento danoso, por não terem estas partes rés agido com a diligência necessária na prestação de seus serviços, permitindo a abertura e utilização dessas contas pelos fraudadores e a consequente subtração e apropriação dos valores transferidos, via Pix, pela parte autora, e porque não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação destas partes rés na obrigação de indenizar, a parte autora pelos danos decorrentes dos respectivos e independentes ato ilícitos elas praticados, o que afasta a existência de responsabilidade solidária, pois as partes rés não podem ser responsabilizadas pelos danos causados pelo outras, com relação aos quais não concorreu. DANO MORAL – Reforma da r. sentença, para condenar cada uma das partes rés instituições destinatárias das transferências via Pix, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A e Picpay Instituição de Pagamento S/A, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora na quantia de R\$3.036,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de segurança que "o consumidor dele pode esperar" (CDC, art. 14, § 1º), que compreende "o dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente" (REsp n. 2.124.423/SP), constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. DANO MATERIAL – Reforma da r. sentença, para condenar cada uma das partes rés instituições destinatárias das transferências via Pix, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A e Picpay Instituição de Pagamento S/A ao pagamento dos valores subtraídos e apropriados pelos fraudadores nas contas mantidas nas respectivas instituições, que não foram restituídos à parte autora, efetivados os descontos, o que perfaz o montante de R\$20.935,88 para a primeira e R\$450,00 para a segunda – A parte autora consumidora tem direito à restituição dos valores apropriados pelos fraudadores, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido. JUROS SIMPLES DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.905/2024, passa-se a adotar a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, e delibera-se que: (a) na condenação de devolução de valores pagos: (a.1) incide a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde o evento danoso) e de correção monetária (desde o evento danoso) – a partir do evento danoso, ou seja, das datas em que efetivadas as transferência, vias Pix; e (a.2) a partir da produção dos efeitos

da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC; (b) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, (b.1) a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde o evento danoso) e de correção monetária (desde o arbitramento) – incide sobre o valor arbitrado a partir do evento danoso, no caso dos autos, a data do primeiro desconto indevido; e (b.2) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC; e (c) no valor repatriado a ser abatido: (c.1) incide a Selic a partir da data do creditamento, em favor da parte autora, e (c.2) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1000497-86.2024.8.26.0638](#), Rel. Rebello Pinho, j. 30/07/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Conta corrente e mútuo - Autor que, no interior da agência bancária, é vítima de golpe praticado por pessoa que se passou por funcionário do Banco réu e que resultou no saque indevido de R\$ 2.500,00 de sua conta bancária e na contratação de mútuo de R\$ 3.326,44 - "Golpe da ajuda" - Falha na prestação dos serviços bancários evidenciada – Banco réu responde pela falha no seu sistema de segurança, que permitiu que terceiro fraudador praticasse golpes no interior de sua agência, passando-se por seu funcionário - Réu concorreu para a fraude - Não foi demonstrada culpa exclusiva da vítima - Excludente de responsabilidade civil não provada - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Responsabilidade civil do Banco configurada - Dano moral - Ocorrência - Prova Desnecessidade - Dano "in re ipsa" Indenização fixada em R\$ 8.000,00 – Contrato de mútuo declarado nulo – Restituição simples dos valores descontados em conta corrente – Ação procedente - Sentença reformada – Inversão dos encargos sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002109-87.2023.8.26.0543](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 31/07/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. **Caso em Exame** Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhoras sobre diversos bens do executado, incluindo dinheiro em depósito, frutos de imóveis, criptoativos e saldos junto a administradoras de cartões de crédito, sem prévia intimação do executado. II. **Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que deferiu penhoras sobre os bens do executado, sem prévia intimação, violou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. **Razões de Decidir** 3. A penhora deve respeitar o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 93, IX, da CF. 4. A decisão que deferiu penhoras sem prévia intimação do executado, exceto para bloqueio de ativos via SISBAJUD, é nula por violar os princípios constitucionais processuais. IV. **Dispositivo e Teses** 5. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. A penhora sem prévia intimação do executado, exceto em casos expressamente previstos em lei, viola o devido processo legal. 2. Decisões que se baseiam em petições sigilosas sem justificativa legal são nulas. **Legislação Citada**: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 854.” (Agravo de Instrumento n. [2100795-09.2025.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 18/07/25).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Golpe através de whatsapp com promessa de altos retornos financeiros. Parcial procedência. Réu condenado a fornecer, em relação ao número de telefone existente no exterior, os dados cadastrais, registros de IP e geolocalização, além dos logs de acesso ao perfil e a contas vinculadas. Obrigação legal de armazenar os dados cadastrais utilizados para a criação do perfil do usuário e dos registros de acesso de internet. Inteligência do artigo 5º, inciso VIII, da Lei n. 12.965/2014. Territorialidade da jurisdição. Possibilidade de cumprimento da decisão pelo recorrente, quando um dos terminais de comunicação estiver localizado no Brasil, não constituindo impeditivo o fato de o número de telefone ser estrangeiro. Aplicáveis os artigos 11, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil) e 21, III, do CPC. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Valor adequado. Ônus de sucumbência. Inércia do requerido em cumprir a tutela provisória de urgência. Resistência injusta ao pedido formulado pelo demandante. Aplicação do princípio da sucumbência. Demandado deve arcar com as custas judiciais, despesas processuais e verba honorária, majorada nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1176006-93.2024.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alcides, j. 29/07/25).

“Apelação – Ação declaratória e indenizatória – Responsabilidade civil – Contrato de transporte internacional de carga - Cobrança a maior e negativação indevidas – Incompetência territorial – Autora pode ser considerada como consumidora dada sua vulnerabilidade técnica e financeira frente à contratada empresa de transporte – CDC, arts. 4º, I e 101, I – Demanda ajuizada no foro do domicílio da sede da autora, pessoa jurídica – Possibilidade - Nulidade de citação – Não ocorrência – Carta citatória dirigida ao endereço da ré – Edifício comercial – Correspondência recebida por pessoa que após sua assinatura e documento de identidade, sem apresentar qualquer ressalva – CPC, art. 248, §4º – Teoria da aparência – Citação que se presume ocorrida validamente – Defesa não apresentada pela ré no prazo legal – Revelia reconhecida – Inexistência de ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC – Sentença suficientemente fundamentada - Autora que demonstrou, pelos documentos que apresentou, o fato constitutivo de seu direito – Falha da ré na prestação do serviço de transporte internacional de mercadoria ocasionando atraso na entrega da carga transportada e a cobrança de valores extras para o desembaraço aduaneiro que não podem ser atribuídos à autora - Negativação indevida do nome da autora que implica na publicidade de que a empresa não está apta a honrar seus compromissos - Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, a verba indenizatória foi bem fixada pelo MM. Juízo apelado, pois alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Recurso desprovido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1000345-86.2024.8.26.0137](#), Rel. Ademir Benedito, j. 31/07/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Ação de Manutenção de Posse. posse. Sentença de improcedência. Apelo do requerente. Posse injusta do réu apelante, por falta de título ou razão válida para manutenção dessa posse. Manutenção da sentença, com majoração dos honorários, ressalvada a gratuidade. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000098-33.2021.8.26.0292](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/07/25).

“DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CONHECIMENTO, À LUZ DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INCONTROVERSA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES QUE SE REVELA MESMO INJURÍDICA. DEVER DE INDENIZAR E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1013004-20.2024.8.26.0011](#), Rel. Campos Mello, j. 10/07/25).

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de compra de energia elétrica, fundada em hipótese de força maior, consistente na crise sanitária de COVID-19. Contrato de sistema de uso e de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência, que determinou que a cobrança se dê com base na demanda utilizada, não mais pela demanda de energia contratada previamente. Inconformismo da requerida. Recurso inicialmente desprovido. Recurso especial provido para determinar novo julgamento, abordando pontos da apelação não tratados no acórdão originalmente proferido. Decisão reformada. Não cabimento da aplicação da teoria da imprevisão na hipótese dos autos. Crise sanitária que gerou impacto para ambas as partes. Recurso provido para reformar a r. sentença, julgando improcedente a pretensão revisional.” (Apelação Cível nº [1020157-28.2020.8.26.0114](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 10/07/25).

“PENHORA – BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE - RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – IMPENHORABILIDADE – CPC, ART. 833, INCISO IX - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2128639-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/07/25).

“Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de procedência. Inconformismo. Contrato assinado por pessoa que se apresentou como representante legal da empresa. Preposta subscritora do contrato identificada na função de Superintendente Geral de Ensino, filha de sócio da sociedade. Rescisão imotivada, que não se fundamenta na ilegitimidade da subscritora do negócio jurídico. Inteligência do artigo 1.015 do Código Civil. Teoria ultra vires. Boa-fé da contratada, vendedora do programa de ensino. Aplicação da Teoria da Aparência, possível ao caso concreto. Multa pela rescisão antecipada imotivada prevista contratualmente. Excessividade. Redução. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1098373-40.2023.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 10/07/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A gravação da contratação demonstra a inexistência de qualquer vício da vontade. Pedido inicial improcedente. R. sentença reformada. Inexistência de litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1012455-91.2024.8.26.0566](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/07/25).

“EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ADJUDICAÇÃO PELA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES CONCORRENTES, E DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, ENTRE OUTRAS, EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO OPERADA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ARBITRAMENTO – VALOR ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2170127-63.2025.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/07/25).

“Agravado de instrumento. Vício de fundamentação. Inocorrência. R. decisão agravada que analisou a prova produzida nos autos de forma específica, clara e fundamentada. Mérito. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Não preenchimento. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2150816-86.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 24/07/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATACÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Pirajá Chocolates Eireli interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de arrematação judicial. A autora alegou nulidade da citação por edital, ausência de intimação pessoal da alienação judicial e violação do princípio da menor onerosidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da citação por edital e a alegação de nulidade por não esgotamento dos meios de localização; (ii) a ausência de intimação pessoal da autora na fase de cumprimento de sentença; (iii) a violação do princípio da menor onerosidade na execução. III. Razões de Decidir 3. A autora foi intimada diversas vezes no incidente de cumprimento de sentença, mas permaneceu inerte, configurando preclusão da alegação de nulidade da citação. 4. A intimação da alienação judicial foi realizada conforme o art. 248, § 4º, do CPC, sendo válida a entrega na portaria do condomínio. 5. A execução foi realizada conforme o interesse do exequente, não havendo comprovação pela autora de bens alternativos à penhora que fossem menos onerosos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a alegação de nulidade da citação após a inércia da parte. 2. A intimação realizada na portaria do condomínio é válida. 3. A execução deve atender ao interesse do exequente, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade sem oferta de bens alternativos. Legislação Citada: CPC, arts. 248, § 4º; 278; 525, § 1º, I; 797; 805; 829, § 2º; 835, V; 889, I; 903.” (Apelação Cível nº [1022028-33.2023.8.26.0003](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 24/07/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência na origem – Autora que foi vítima de contratação de "Tarifa Mensalidade Pacote Serviços", que afirma desconhecer, cujos débitos estavam sendo efetuados mensalmente em sua conta corrente – Ausência de prova da contratação – Prova pericial documentoscopia que comprovou que a autora não contratou, por meio eletrônico, os serviços que originaram os descontos efetuados em conta bancária – Declaração de inexistência do negócio jurídico que é de rigor – Devolução dos valores indevidamente debitados deve se dar em dobro, conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS) – Fatos relatados e comprovados que superaram o mero dissabor, inclusive em sucedâneo a chamada

Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais configurados – Valor fixado em primeiro grau a título de danos morais que se pautou dentro dos parâmetros norteados para casos como o dos autos – Sentença mantida – Recursos de ambas as partes improvidos.” (Apelação Cível nº [1003029-35.2024.8.26.0411](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 02/07/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. I. Caso em Exame: Reintegração de posse. Retomada de imóvel adquirido em 2013, invadido em 2023. A autora, aposentada, utiliza o imóvel para locação como fonte de renda. Os réus alegaram ocupação como inquilinos desde 2016, mediante locação verbal. II. Questão em Discussão: Verificar a existência de esbulho possessório e a adequação da via eleita para a proteção possessória. III. Razões de Decidir Reintegração de posse é adequada quando há esbulho (art. 560 do CPC). A autora demonstrou posse indireta e propriedade do imóvel, enquanto os réus não comprovaram a locação legítima. Sentença que abordou adequadamente as questões necessárias, afastando a alegada nulidade por falta de fundamentação. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Ação de reintegração de posse é cabível em caso de esbulho. 2. Posse indireta e propriedade comprovadas pela autora justificam a reintegração.” (Apelação Cível nº [1000908-16.2023.8.26.0008](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 16/07/25).

“Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do banco réu - Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova oral (depoimento pessoal) - Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas – Inteligência do art. 370 do CPC - Prova oral requerida pelo réu que configura diligência inútil e meramente protelatória – Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pelas partes suficientes para o julgamento do mérito da demanda – Nulidade de sentença não configurada - Mérito - Alegação de validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes – Acolhimento – Contratos perfectibilizados por meio digital – Idoneidade - Exegese do art. 3º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e art. 5º, II e III, da Instrução Normativa nº 138/2022 – Réu/apelante que apresentou documentos suficientes a comprovar a contratação dos empréstimos consignados com biometria facial, contendo informações do número do celular e do IP, bem como geolocalização data e hora – Higidez dos contratos que se impõe – Precedentes desta C. 23ª Câmara de Direito Privado – Juros abusivos não evidenciados – Sentença reformada – Inversão do ônus sucumbencial – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001628-23.2024.8.26.0048](#), Rel. Jorge Tosta, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. I. Caso em Exame Declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado. Pleiteou a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão: Validade da contratação impugnada, forma de restituição dos valores descontados, e existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir: O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, configurando falha na prestação do serviço. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme entendimento do STJ, uma vez que a cobrança indevida

consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Ausência de prova dos danos morais. IV. Dispositivo e Tese: Recurso do Réu não provido. Recurso do Autor parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade dos contratos impugnados. 2. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.” (Apelação Cível nº [1012289-96.2024.8.26.0004](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 16/07/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL.** Transferência fraudulenta de valores via PIX. Sentença de parcial procedência. Apelação do banco réu. Ilegitimidade passiva *ad causam* arguida pelo banco réu. Inocorrência. Transações questionadas ocorreram em plataforma digital do banco. Denúnciação da lide ao terceiro beneficiário. Impossibilidade. Expressa vedação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do banco configurada. Banco que responde pelo fato de terceiro, uma vez que não obistou as transferências fraudulentas pela sua plataforma digital. Falha na prestação de serviço. As transações fugiam ao perfil de consumo da parte autora. Dano material demonstrado. Manutenção integral da sentença. Incidência do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Honorários sucumbenciais fixados no máximo legal em sentença, tornando impossível sua majoração. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1017623-28.2023.8.26.0625](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 16/07/25).

“Contrato de prestação de serviços – Telefonia – Pretensão das empresas autoras ao reconhecimento do contrato celebrado entre as partes como sendo de representação comercial – Descabimento – “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças TBP”, firmado pelas partes, que não se caracteriza como contrato de representação comercial, considerando-se a ausência de autonomia necessária – Autoras que agiam de forma dependente e subordinada em relação à ré - Autoras que, ademais, não comprovaram possuir registro perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, conforme determina o art. 2º, “caput”, da Lei nº 4.886/65 – Registro que é requisito obrigatório para que as autoras possam fazer jus às verbas previstas na referida lei – Entendimento consolidado pelo STJ – Impossibilidade de se reconhecer representação comercial. Contrato de prestação de serviços – Telefonia – Ilegalidade de cláusulas estipuladas nos contratos de prestação de serviços – Não caracterização - Estornos de comissões praticados pela ré, previstos expressamente no contrato, que não podem ser considerados ilegais ou potestativos, à luz das peculiaridades do negócio e da autonomia da vontade privada - Perícia contábil realizada nos autos que não foi conclusiva quanto à existência de estornos realizados fora dos limites previstos no contrato ou de comissões não pagas pela ré – Autoras que anuíram livremente com a disposição contratual que previa à ré a possibilidade de alterar a forma de remuneração durante a vigência do ajuste de acordo com o cenário do mercado – Laudo pericial que concluiu não ter havido redução de comissões percebidas pelas autoras ao longo da parceria comercial - Contratos civis e empresariais que se presumem paritários e simétricos – Art. 421-A do Código Civil – Ausentes indícios seguros que comprovem violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual, inviável a declaração de nulidade das disposições contratuais apontadas na exordial - Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo das autoras desprovido.” (Apelação Cível nº [1018629-04.2020.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 16/07/25).

“Apelação - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Cancelamento de voo que ocasionou atraso de 09h30m em relação ao horário originalmente contratado - Responsabilidade civil objetiva - Ausência de excludente de responsabilidade - Dano moral configurado - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor pretendendo a majoração dos danos morais, bem como majoração dos honorários de sucumbência - Acolhimento parcial - Fixação da indenização em R\$2.000,00 que não comporta majoração - Irresignação do autor postulando a majoração dos danos morais sem, contudo, demonstrar qualquer situação excepcional que justificasse a pretendida majoração - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação - Pedido para majoração, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC - Acolhimento - Valores que não remuneraram condignamente a profissional - Fixação por equidade que se impõe, considerando o baixo valor da condenação – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1034390-33.2024.8.26.0003](#), Rel. Jorge Tosta, j. 16/07/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Indeferimento de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens da ré, até o limite do valor da dívida. II. Questão em Discussão: Determinar se há elementos suficientes para justificar a decretação de indisponibilidade de bens, considerando o inadimplemento contratual e a alegada confissão parcial da dívida. III. Razões de Decidir: Confissão parcial da dívida nos embargos monitórios condicionada a encontro de contas. Ausência de certeza e liquidez da obrigação. Controle por sociedade offshore não constitui indício suficiente de fraude ou risco concreto de ocultação patrimonial. Falta de prova do risco de ineficácia da futura execução. Decisões que não violam o dever de motivação, sendo incabível a anulação pretendida. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decretação de indisponibilidade de bens exige prova robusta do risco de ineficácia da futura execução. 2. A mera alegação de inadimplemento ou dificuldades financeiras não autoriza medida gravosa sem comprovação concreta.” (Agravado de Instrumento nº [2112979-94.2025.8.26.0000](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 30/07/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. I. Caso em Exame: Declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral. Uso indevido de dados para firmar contrato de financiamento. Cobranças indevidas e ameaça de negativação. II. Questão em Discussão: Verificar a validade da contratação e a existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir: Abusividade da cobrança, ausência de prestação de serviço e tentativa tempestiva de cancelamento. A ausência de prestação de serviço torna indevida a cobrança. Responsabilidade solidária da instituição bancária reconhecida, integrando a cadeia de fornecimento. Dano moral inexistente. IV. Dispositivo: Recursos parcialmente providos para excluir a indenização por danos morais.” (Apelação Cível nº [1000289-29.2024.8.26.0048](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 30/07/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE** – Os réus expuseram, com clareza, os motivos pelos quais pretendiam a reforma da sentença – **Preliminar arguida pelo autor, em contrarrazões recursais rejeitada.** **ILEGITIMIDADE PASSIVA** – Inocorrência – Empresa Uber que exerce a

intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros usuários do aplicativo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento – Artigo 7º, parágrafo único, do CDC – **Recurso da ré Uber improvido, neste aspecto. ILEGITIMIDADE PASSIVA** – Inocorrência – O corréu Mateus era proprietário do veículo acidentado e também responde, de forma solidária, pelo acidente – **Recurso do corréu Mateus improvido, neste aspecto. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL** – Acidente de trânsito envolvendo carro de aplicativo Uber, que resultou em graves ferimentos ao autor, que ocupava a parte traseira do automóvel – Motorista que trafegava em alta velocidade perdendo o controle do veículo – Existência de nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima – Dever de indenizar – **Recursos dos réus improvidos, neste aspecto. DANO ESTÉTICO** – Autor que sofreu sequelas estéticas de grau leve – Indenização fixada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que comporta redução para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se os critérios da proporcionalidade e de razoabilidade e as peculiaridades do caso – **Recurso do autor improvido e recurso dos réus provido parcialmente, neste aspecto. DANO MORAL** – "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral – Súmula 387 do STJ - Justifica-se a indenização por dano moral pretendida, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pelo passageiro e a ofensa aos seus direitos de personalidade – Indenização fixada na sentença em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral – Recurso dos réus buscando a redução do valor e recurso do autor buscando a majoração – Inadmissibilidade – Valor que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração as consequências do acidente e as peculiaridades do caso – **Recursos dos réus e do autor improvidos, neste aspecto. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA** – A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data de vigência da Lei n. 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa Selic, deduzido o referido índice de atualização monetária – **Recurso da ré Uber provido em parte, neste aspecto. PENSÃO MENSAL** – Laudo pericial concluiu pela existência de lesão incapacitante – Pensão devida correspondente a 20% do salário mínimo, com base naquele vigente à época em que os pagamento devem/deveriam ser feitos, como termo inicial a data do evento danoso, findando-se na data em que o autor completar 75 (setenta e cinco) anos – Pleito do autor para majorar o percentual e recurso dos réus para reduzir o percentual e a idade – Inadmissibilidade – Idade mantida – Referido percentual que está em consonância com o grau da lesão e obedece ao princípio da proporcionalidade – **Recursos dos réus e do autor improvidos, neste aspecto. GASTOS COM MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS FUTUROS** – Insurgência dos réus contra a determinação na sentença de que os gastos com medicamentos/procedimentos médicos futuros devem ser arcados pelos réus – Inadmissibilidade – Insurgência injustificada, pois ficou consignado na sentença que deve haver nexo de causalidade com o evento danoso, apurando-se em cumprimento de sentença e respeitado o contraditório – Recursos dos réus improvidos neste aspecto. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO** – Inadmissibilidade – Verba honorária, a cargo dos réus, fixada em 10% sobre o valor da condenação – Verba fixada com observação dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do CPC – **Recurso do autor improvido, neste aspecto. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DOS**

RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000417-82.2019.8.26.0320](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 10/07/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas. Irresignação do exequente. Cabimento. Diligência que não representa prejuízo ou violação de direito. Informações protegidas por sigilo que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial. Banco Central do Brasil não supervisiona as entidades custodiantes de criptomoedas (Comunicado n. 31.379/2017). Informações que não são abrangidas pela pesquisa Sisbajud. Execução que se processa no interesse do credor. Inteligência do art. 797, do CPC. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2124892-73.2025.8.26.0000](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 16/07/25).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de título de crédito – Protesto cambiário – Duplicata mercantil – Cobrança de estadia de transporte – Reconvênção com inclusão de terceiro no polo passivo (proprietário/destinatário da carga) – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e procedente a reconvênção – Recurso do réu/reconvinte e da reconvinda. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RECONVINDA MARFRIG – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabimento – Narrativa inicial que atribui falha à contratante (RDM) e à proprietária e destinatária das mercadorias (Marfrig) – Pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da demanda configurada – Teoria da asserção – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – PRELIMINAR AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Afastamento – A parte autora explicou o vínculo mantido entre as partes e indicou especificamente os temas controvertidos – Contraditório e ampla defesa garantidos – PRELIMINAR AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA – Não ocorrência – Leitura da peça reconvenção leva ao entendimento de que a reconvinte almejava a condenação do polo passivo ao pagamento das estadias de transporte – Interpretação sistemática – Matéria, ademais, que já foi alvo de discussão no recurso n. 2139396-89.2022.8.26.0000, no qual esta Colenda Câmara reconheceu o interesse da parte na condenação, não só na declaração de exigibilidade do débito – Pedido condenatório expressamente realizado posteriormente – Ausência do alardeado vício – PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO – RECURSO DA RÉ RIBEIRO TRANSPORTES – Insurgência contra a sentença que reconheceu a impossibilidade de emissão de duplicata mercantil para a cobrança de estadias e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, deixando de arbitrar multa por litigância de má-fé em face da autora – PROTESTO DA DUPLICATA – Duplicata mercantil é título de crédito causal regida pela Lei 5.474/68 – Emissão vinculada às relações jurídicas taxativamente previstas na legislação (compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços) – A duplicata emitida no caso sub judice não teve como causa subjacente direta a prestação do serviço ou a compra e venda mercantil, mas, sim, a espera para descarregamento da mercadoria, fato ensejador de indenização – Inobservância à norma regulamentadora do título de crédito – Precedentes – Inexistência de causa legítima a respaldar a emissão e o protesto dessa espécie de cártula – Requerida que deveria valer-se das vias ordinárias para cobrar o montante em questão – Nulidade do título por vício formal reconhecida – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. DANO MORAL – Prejuízo extrapatrimonial, em tese, in re ipsa – Demonstração, contudo, de que a autora possui negativação anterior em seu nome – Inteligência da súmula 385 do STJ – Ausência de elemento que demonstrasse eventual ilicitude da restrição pretérita, ônus que incumbia à demandante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Entendimento no sentido de que quem já é registrado como mau

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição desabonadora – Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inexistência de indício da prática de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, tampouco de dolo processual por parte da autora. Inviabilidade de aplicação da penalidade – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA RECONVINDA MARFRIG – Insurgência contra a sentença que reconheceu a solidariedade entre as partes e condenou ela e a autora/reconvinda ao pagamento dos valores relativos à estadia – SOLIDARIEDADE – Marfrig contratou a autora/reconvinda RDM para realizar o serviço, que, por sua vez, subcontratou a ré/reconvinte Ribeiro Transportes – Ambas são responsáveis solidárias ao pagamento – Inteligência do art. 5-A, §2º, da Lei 11.442/2007 – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DA RECONVINDA DESPROVIDO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA RECONVINTE – Ribeiro Transportes comprovou a chegada ao destino no dia 26.11.2020 e a descarga da mercadoria apenas em 02.12.2020 – Espera de 144 horas para a liberação do veículo – Documentos assinados e datados pela empresa recebedora e proprietária da carga (Marfrig) – Espera superior a 05 horas – Devida a condenação das reconvindas ao pagamento de estadias, nos termos do art. 11, §§5º e 6º, da Lei nº 11.442/2007, uma vez que não houve cumprimento do prazo para descarga das mercadorias – Cálculo não impugnado pela parte adversa – Destinatária que tinha ciência da previsão de entrega dos produtos tendo em vista que também era a remetente, tendo enviado mercadorias de uma filial a outra – Sentença mantida – RECURSO DA RECONVINDA DESPROVIDO. CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RECONVINDA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000134-30.2021.8.26.0404](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 17/07/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE AÉREO - ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL – TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante – II – Pretensão da autora, ora agravante, que a ré, ora agravada, providencie o embarque de seu animal de apoio emocional dentro da cabine no voo que contratou junto à companhia aérea recorrida – III – Consignado o novo entendimento, que se alinha ao recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2188156/PR) – Reconhecida a autonomia das companhias aéreas para estabelecer as regras de transporte de animais na cabine e o direito de recusar o embarque de animais de suporte emocional que não atendam aos critérios internos – Portaria n. 12.307/2023 da ANAC, que dispõe sobre o transporte de animais em voos domésticos ou internacionais – Portaria que não impõe às companhias aéreas a obrigatoriedade de transportar animais na cabine, nem mesmo nos casos de animais de suporte emocional, como no caso dos autos – Hipótese em que o cão de apoio emocional da agravante não atende às regras da empresa ré – Animal de grande porte – Vedação pela ré, ainda, de transporte do animal dentro da cabine – Legítima recusa da companhia aérea – Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, incabível a concessão da tutela de urgência, para que a companhia aérea providencie o embarque do animal de apoio emocional da ora agravante dentro da cabine no voo contratado - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2140288-90.2025.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 31/07/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais – “Contrato de compra e venda de tokens digitais” – Investimentos em criptoativos – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida. Competência – Intermediação e comércio de ativos digitais – Compra e venda de tokens, ativos digitais regulados pela Lei 14.478/2022 (Marco Legal dos Criptoativos) – Relação jurídica relacionada à gestão de investimentos – Competência da Subseção de Direito Privado III deste E. Tribunal – Inteligência do artigo 5º, inciso III, item 11, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste E. Tribunal – Resolução que estabelece a competência da Subseção de Direito Privado III para julgamento de “ações e execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de mandato” – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta C. Corte. Recurso não conhecido, determinando-se sua redistribuição.” (Apelação Cível nº [1023589-30.2024.8.26.0562](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 07/07/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor vítima de golpe, ao tentar adquirir veículo de terceiros – Pretensão de responsabilização da instituição financeira na qual mantém conta utilizada para realizar transferência via pix, e da casa bancária, conta do terceiro, beneficiário da transação – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do demandante – Autor que, voluntariamente, transferiu valores a terceiros sem se certificar da idoneidade da venda do veículo – Transferências realizadas que não destoavam do perfil do autor – Comunicação da fraude à corré que foi realizada após os valores já terem sido retirados da conta, inviabilizando bloqueio cautelar de recursos – Ausência de indícios que a conta beneficiária das transações tenha sido aberta com documentos falsos - Inexistência de falha na prestação dos serviços pelos réus – Circunstâncias narradas nos autos que configuram culpa exclusiva da vítima e de terceiro – Ausência de responsabilidade das instituições financeiras – Inteligência do art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1118390-63.2024.8.26.0100](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 10/07/25).

“Apelação. Contrato de transporte. Ação de indenização. Autora que sofreu trauma no pé, necessitando de cirurgia e internações, por queda ao descer do coletivo da ré. Empresa ré que não comprovou culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade objetiva do transportador. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido de R\$ 15.000,00 para R\$ 10.000,00, consoante as circunstâncias do caso. Honorários advocatícios adequadamente fixados em 20% do valor da condenação e mantidos, por respeitar o art. 85 do CPC. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1016427-28.2024.8.26.0224](#), Rel. Pedro Kodama, j. 17/07/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora (agravada) para o fim de suspender a cobrança do débito em discussão, não reconhecido pela requerente, sob pena de multa. Manutenção. De fato, no caso em tela estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, sobretudo porque a autora não possui meios

de fazer prova do fato negativo (não contratação), sendo verossímil sua alegação, amparada por boletim de ocorrência e requerimento administrativo denunciando o golpe sofrido. Há, também urgência no provimento, já que os descontos comprometem a subsistência da requerente. A medida não é dotada de irreversibilidade pois, caso ao final, o agravante sagre-se vencedor, poderá retomar os descontos. A multa astreinte tem previsão no art. 537, do CPC. O valor da multa foi fixado dentro da razoabilidade, bastando que o réu a cumpra para que não experimente qualquer prejuízo. Caso a incidência torne-se abusiva, poderá ser revista oportunamente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2187872-56.2025.8.26.0000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 10/07/25).

“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. Ação de reparação de danos materiais e morais. Alegação de que a queda, no momento do desembarque, decorreu de movimento brusco do ônibus. Improcedência. Aplicação das regras do CDC. Requerida que se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Demonstração de excludente da responsabilidade (culpa exclusiva da vítima). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002764-46.2024.8.26.0439](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 21/07/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Tributária - Inadimplemento - Decisão que, reputou INEFICAZ a cláusula de ELEIÇÃO DE FORO, por não guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, ressaltando que exequente está domiciliada na cidade de Barueri/SP e a executada na cidade de Candeias do Jamari/RO, ao passo que a obrigação foi assumida de forma remota - Assim, determinou a REDISTRIBUIÇÃO do feito para uma das varas cíveis da Comarca de CANDEIAS DO JAMARI/RO, nos termos do artigo 63, 3.º, do CPC - IRRESIGNAÇÃO da empresa exequente - Pretensão de reforma integral da decisão, reconhecendo-se a validade da cláusula de eleição do foro e a competência do foro da Capital de São Paulo - DESCABIMENTO - Hipótese em que, embora o contrato contenha cláusula de eleição do foro da Comarca da Capital de São Paulo, a empresa executada têm domicílio sede no Estado de Rondônia e, a empresa exequente, tem matriz na Comarca de Barueri/SP - Inexistência de vinculação entre o contrato objeto da ação e o domicílio da parte executada, com a Capital de São Paulo - Contrato celebrado via plataforma *clicksign*, com assinatura digital autenticada por código verificador, evidenciando que as partes e seus representantes legais, têm plena familiaridade com os meios eletrônicos - Execução que tramita de forma digital, facilitando os trâmites processuais e a defesa da parte executada - JUÍZO ALEATÓRIO configurado - Reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição do foro e da incompetência do juízo da Capital de São Paulo - Inteligência do Art. 63, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.879, de 4/6/2024 - Remessa dos autos ao Juízo competente, que é de rigor - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2224972-45.2025.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 28/07/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE ("Time sharing") – LEGITIMIDADE PASSIVA – Cedente e cessionária que respondem, solidariamente, pela restituição das quantias à consumidora – Precedentes – Resilição do contrato por desistência do comprador – Apesar do caráter originalmente irretratável da compra e venda, a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, há muito reconhece, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato – Em casos como o presente, fixou-se a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas, revelando-se abusivas as cláusulas contratuais que determinem retenção em percentual superior, observando-se, quando possível, aquilo que foi previsto no contrato – Correção monetária adequadamente fixada como tendo por termo inicial as datas dos respectivos desembolsos – Juros moratórios os quais, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ - REsp 1.740.911/DF) – TAXA DE FRUIÇÃO – Cabimento – Condenação dos autores ao pagamento da quantia correspondente ao tempo em que efetivamente puderam utilizar a unidade durante o período de vigência do contrato – Sucumbência recíproca, porém, mínima a da autora – Recurso da corré SPE WGS 02 Empreendimentos Imobiliários S/A parcialmente provido – Negado provimento ao recurso da corré Forte Securitizadora S.A.” (Apelação Cível nº [1002711-77.2024.8.26.0338](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 16/07/25).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. I. Caso em Exame. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida na defesa do réu. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste, exclusivamente, em reconhecer a ocorrência do alegado cerceamento de defesa. III. Razões de decidir. 3. Autor que argui a necessidade de diligência junto ao empregador, não integrante da lide, voltada a demonstrar qual seria a apólice vigente na data em que, alegadamente, teria sido constatada a sua incapacidade laboral em razão de doença para fins de indenização por e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD). Apólice sobre a qual se funda o pleito indenizatório vigente somente após o início da doença incapacitante. Particularidade que evidencia a falta de necessidade e de utilidade da diligência pretendida. Juiz que, como destinatário das provas se, ao examinar o conjunto probatório, verificar a carência de ação, poderá extinguir o feito, independentemente de produção de outras evidências, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. IV. Dispositivo. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002149-93.2024.8.26.0459](#), Rel. João Antunes, j. 29/07/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Habilitação para dirigir. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de procedência quanto a empresa Sophia, de improcedência quanto a empresa R5 Lapa e de extinção quanto ao Detran. Insurgência da parte autora. Contrato de prestação de serviços firmado com a autoescola Sophia que fechou sem maiores explicações ao consumidor. Autoescola R5 Lapa fez cadastro provisório do autor para verificar seu prontuário junto ao Detran e enviar-lhe orçamento. Retirada do nome do autor do sistema por simples telefonema. Autor não demonstra que tenha sido impedido de se matricular em nova autoescola em razão deste cadastro e nem que perdeu prazo de finalizar o procedimento de habilitação para dirigir iniciado na autoescola Sophia. Danos morais incorrentes quanto a ré R5 Lapa. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1123379-83.2022.8.26.0100](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 11/07/25).

“1. Compromisso de compra e venda - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por simulação – Pedido de gratuidade formulado pela corré Milena – Não comprovação dos requisitos – Concessão do benefício apenas para o ato recursal. 2. Alegação do vício de simulação pelo próprio participante do ato viciado – Possibilidade – Alteração do Código Civil de 2002 que trata o defeito do negócio jurídico como causa de nulidade – Inexigibilidade de alegação por terceiros de boa-fé - Ausência, ademais, de verificação de prejuízo a terceiro de boa-fé. 3. Ocorrência de simulação – Reconhecimento – Imóvel que pertencia à autora, cuja venda foi simulada para blindar o patrimônio de dívidas – Motivação comprovada nos autos – Corré Milena e testemunhas que confirmam a simulação do negócio – Réus que não comprovam o pagamento, a tanto não se prestando a apresentação das notas promissórias atreladas ao negócio, diante do questionamento deste em maior profundidade. 4. Presença do corréu Rodrigo justificada nos autos por ter sido dele a sugestão de simulação do negócio e posteriormente ter-se tornado sócio do corréu Manoel Fragozo na sociedade corré, que integralizou o imóvel objeto da simulação em seu patrimônio. 5. Autora que jamais defendeu o terceiro Manoel Fragozo (Sr Manolo) como seu proprietário de fato. 6. Reconhecimento, em outros autos, de que o imóvel ora sob debate pertencia aos ora corréus Manoel Carlos Fragozo Junior e Rodrigo Del Vecchio Borges porque o imóvel consta no registro imobiliário sob a propriedade da sociedade Fragozo Consultoria Empresarial Ltda., que não envolveram a análise da simulação ora em debate e aqui não surtem efeito - Simulação aqui reconhecida que, assim que tornada imutável, invalidará aquelas declarações. 7. Arcabouço probatório trazido pela autora que conseguiu demonstrar que, apesar da mudança "no papel", ela continuou gerindo e arcando com os custos do imóvel – Provas não derruídas pelos documentos trazidos pelos réus, que podem ter sido úteis nas outras demandas travadas, mas não nesta – Venda e compra que, se fosse real, permitiria aos réus apresentar prova robusta não apenas do pagamento do imóvel, mas de toda a sua gestão e dos contratos firmados ao longo do tempo – Simulação reconhecida, declarando-se a nulidade da transferência do imóvel pela simulação e posterior integralização dele ao patrimônio da sociedade corré. 8. Recurso da corré Milena, que apenas pretendia obter parcela da condenação das verbas sucumbenciais em seu favor, prejudicado em razão da inversão do resultado da sentença – Provimento do apelo da autora, prejudicado o apelo da corré Milena.” (Apelação Cível nº [1001232-17.2020.8.26.0297](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 15/07/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. Sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento contra seguradora, em razão de negativa de cobertura por omissão de informações relevantes no preenchimento do Questionário de Avaliação de Risco. Inconformismo da parte autora. A fiscalização foi finalizada após a renovação da apólice, não havendo omissão da autora ao preencher o questionário de risco. A apólice possui período de retroatividade que cobre eventos desde 2017. Condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização de R\$ 421.579,14, com correção monetária e juros de mora. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1027268-66.2024.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20/05/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR, DISCRIMINAÇÃO E PERFILAMENTO RACIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, pessoa negra, que narra ter sido seguido por segurança do estabelecimento da ré (shopping center) e, após discussão com outro segurança, foi determinada a sua retirada do local, buscando indenização por danos morais em razão de discriminação racial. Fato do serviço. Distribuição do ônus da prova que deve obedecer a regra do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo hipótese de inversão ope legis do ônus da prova, enquanto regra de julgamento, cabendo ao autor a prova do nexo de causalidade e à ré a demonstração da inexistência do defeito do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ré que juntou, aos autos, vídeos que retratam, apenas em parte, os momentos em que o autor estava no estabelecimento, e não pretendeu, tempestivamente, a produção de prova oral. Está demonstrado, tanto pelas provas produzidas, quanto pelo cenário brasileiro de discriminação racial, que, de fato, a irresignação inicial do autor procede, isto é, foi seguido pelos seguranças da ré, sem qualquer motivação aparente, senão em razão de se tratar de pessoa negra, bem como pelos seus trajes e, após discussão, foi determinada a sua retirada do local por outro segurança. Conduta da ré que configura prática ilícita de perfilamento racial em abordagem por seguranças privados. O perfilamento racial consiste em prática discriminatória, calcada em estereótipos e em tirocínio de policiais e agentes de segurança privado, em que pessoas negras são vigiadas, investigadas, selecionadas ou abordadas, a partir da utilização de critérios subjetivos, e por uma perspectiva racista, para um pretense fim de prevenção ou repressão à prática de crimes ou condutas ilícitas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Superior Tribunal de Justiça consideram discriminatória a prática do perfilamento racial no âmbito da segurança pública, entendimento extensível às relações de direito privado. A natureza privada da segurança não retira o seu caráter de segurança cidadã e deveria a ré oferecer cursos e treinamentos específicos a seus seguranças privados com enfoque em direitos humanos e com perspectiva racial, para o fim de abolir, entre outras práticas, o perfilamento racial nas atividades de segurança privada. Danos morais. Cabimento. Indenização fixada em R\$ 25.000,00. Pedido julgado parcialmente procedente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002028-78.2022.8.26.0348](#), Rel. Alfredo Attié, j. 21/03/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE MULTIPROPRIEDADE. Insurgência contra a

r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir integralmente as prestações contratuais pagas pelos autores, com inversão da cláusula penal. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Relação de consumo. Rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor. Ausência de pedido para a realização de prova técnica. Pleito de julgamento antecipado da lide. Notória divergência entre o memorial descritivo e a realidade fática. Aumento desproporcional (300%) da cota condominial em comparação à promessa feita no stand de vendas, de que seria de R\$30,00 por cada uma das vinte e seis famílias titulares de cada unidade condominial. Frustração da promessa de retorno financeiro que ocorreria por meio da locação das semanas que os adquirentes fariam jus no decorrer do ano. Frustração da expectativa que havia sido fomentada, no ato da compra, pela publicidade ostensiva que garantia, dentre outros, o direito de livre acesso do proprietário e de seus convidados ao parque aquático adjacente ao empreendimento. Obrigação de restituir todos os valores recebidos da compromissária compradora, sem exceção. Culpa da construtora/incorporadora pela rescisão do contrato. Restituição dos valores que deve ocorrer de uma só vez e não em parcelas. Orientação contida na Súmula nº 543 do C. STJ e na Súmula nº 2 do E. TJSP. Inversão da multa compensatória que é devida, conforme os Temas 970 e 971 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017133-66.2022.8.26.0196](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 17/07/25).

“Apelação. Direito do Consumidor. Dano moral. Responsabilidade civil. Compra de produto alimentício (baguete) com a presença de larvas. Fato bem comprovado. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Ausência de prova de qualquer excludente de sua responsabilidade. Pedido de dano moral, todavia, julgado improcedente. Sentença de improcedência que se reforma pois, num caso como o retratado nos autos, o simples fato de a parte autora haver adquirido produto alimentício em que visualizou a presença de larvas, o que obviamente o torna impróprio para o consumo humano, caracteriza o dano moral "in re ipsa", sendo dispensável, para sua configuração, que o alimento deteriorado seja ingerido. Quantum dos danos morais fixado no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra suficiente para bem compensar a autora e também para desestimular as requeridas a se manterem no comportamento que deu ensejo à condenação delas. Recurso provido, com alteração da sucumbência.” (Apelação Cível nº [1003263-14.2024.8.26.0606](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/07/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LIVRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. - Preliminares de incompetência jurisdicional e ilegitimidade passiva. Rejeição. Legitimidade passiva configurada diante da atuação da ré que pertence ao mesmo grupo econômico da editora portuguesa Astrolábio Edições. Os documentos juntados aos autos demonstram a intermediação da ré na negociação da edição e publicação da obra. Os pagamentos efetuados pelo autor foram recebidos na conta bancária da ré (fls. 89/91), que tem sede localizada no Brasil. Autor domiciliado em território nacional, aplicando-se o artigo 21, inciso I e parágrafo único, do CPC. Diante da existência de relação contratual que prevê a comercialização do livro no Brasil e em Portugal (fls. 36/39), assim como ficando evidente a representação da editora portuguesa em território nacional, observa-se a competência da autoridade judiciária nacional para a demanda. Abusividade da cláusula de eleição do foro em Lisboa, Portugal, que impõe ônus excessivo ao autor, hipossuficiente na relação contratual. - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Os documentos

juntados aos autos demonstram o descumprimento do contrato pela ré. O autor teve que contratar terceiros para possibilitar a divulgação do evento de lançamento do livro, desembolsando a quantia de R\$ 3.550,00 e, ainda, não pôde comercializar seus livros pela falta de registro (ISBN), o que enseja a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. - Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R\$ 10.000,00. Não acolhimento. Valor que se mostra adequado e razoável. - Contrarrazões. Pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do art. 80, do CPC. Recurso não provido, com majoração dos honorários.” (Apelação Cível nº [1034675-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 22/07/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Cobrança de honorários médicos, movida por pessoa jurídica prestadora de serviços médicos de retaguarda em hospital. Sentença de procedência. Insurgência da paciente-ré. Alegação de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica. Possibilidade, em tese, de cobrança de honorários médicos, dada a prestação do serviço na modalidade particular, por profissionais integrantes do corpo clínico aberto do hospital. Termo de responsabilidade assinado pelo responsável financeiro declarando ciência em tal sentido, bem como de que o pagamento dos honorários, em caráter privado, deveria ser feito em nome dos médicos responsáveis. Irrelevância, outrossim, de ter sido a internação coberta pelo seguro-saúde da ré. Honorários médicos não incluídos na cobertura, ou quando menos não pagos, como incontroverso, pela seguradora. Responsabilidade da paciente, beneficiária direta dos serviços, ainda que eventualmente indevida a recusa do plano médico, ressalvado direito de regresso em face da empresa responsável. Inexistência de déficit informacional quanto ao valor dos honorários, expressamente mencionado no termo de responsabilidade, embora isso, em se tratando de atendimento de emergência, nem sequer fosse exigível. Médico-cirurgião que é um dos sócios da empresa autora. Resistência da ré, em torno da falta de prova entre o profissional responsável pelo atendimento e a empresa demandante, infundada. Demanda integralmente procedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelo da ré não provido.” (Apelação Cível nº [1104285-18.2023.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 29/07/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. Aquisição em regime de multipropriedade (time-sharing). Atraso na entrega a promitente, compradora. Abordagem de adquirente, para resolver o vínculo, com restituição de valores. Juízo de procedência. Recurso da ré. Desprovimento.” (Apelação Cível nº [1135841-04.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Russo, j. 25/07/25).

“REGISTRO DE IMÓVEIS – Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado para fins de cancelamento de averbações de penhora e indisponibilidade de bens preexistentes à arrematação do imóvel – Descabimento – Arrematação perfeita e acabada que é modo originário de aquisição da propriedade, tornando, indiretamente, sem efeito as restrições anteriores – Ausência de comprovação de recusa do Oficial do Registro de Imóveis no registro do título aquisitivo – Atos constitutivos que, se o caso, devem ser postulados nos respectivos juízos dos quais emanaram –

Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2003689-47.2025.8.26.0000](#), Rel. Monte Serrat, j. 28/07/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE DE PARTE - IMPERTINÊNCIA. Comprovado documentalmente que as autoras eram, indiscutível e respectivamente, a proprietária de fato do imóvel e a sua locatária, e que suportaram danos em razão do desabamento de parte do imóvel, por ação atribuída aos apelantes, necessário o reconhecimento de sua legitimidade ativa. AGRAVOS RETIDOS - INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E DE QUE AQUELA HAVIDA NA AÇÃO CAUTELAR SEJA ANALISADA DE FORMA AUTÔNOMA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370, 371, 479 E 480, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Ao juiz, como destinatário das provas, compete a análise da necessidade de realização de nova perícia, independente de já haver laudo pericial efetivado em ação cautelar, assim como valorar os laudos e as demais provas constantes dos autos com vistas à formação de sua convicção, desde que fundamentada, de sorte que não há como se obstar a realização da perícia e a sua livre apreciação. DIREITO DE VIZINHANÇA - TERRAPLENAGEM - DESABAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL CONTÍGUO E DANOS NOS BENS ALI EXISTENTES - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciando as provas dos autos que a terraplenagem e obras realizadas pelos réus, em terreno de sua propriedade, concorreu eficazmente para o desabamento de parte do imóvel de propriedade da co-autora e locado à outra co-autora, é caso de acolhimento dos pedidos indenizatórios, responsabilizando-os pelo pagamento do valor necessário à recomposição do patrimônio ofendido.” (Apelação Cível nº [0008604-21.2011.8.26.0565](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 29/07/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E ARRESTO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravado de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para arresto de ativos financeiros de empresa integrante do grupo econômico da ré, em ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores tendo por objeto contrato de investimentos em criptomoedas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do arresto de bens da agravante, que não integra diretamente a relação contratual havida com os autores. III. Razões de Decidir 3. A medida cautelar de arresto é justificada pela ameaça de dilapidação patrimonial e risco de futura insolvência, evidenciado por indícios de fraude financeira e dificuldades de adimplemento. 4. Indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre empresas do Grupo Sbaraini configuram, à primeira vista os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando a extensão do arresto às empresas integrantes do grupo econômico de fato, integrado pela agravante. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A medida de arresto é válida diante de indícios de fraude e risco de insolvência. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é autorizada por indícios de confusão patrimonial. Legislação Citada: Código Civil, art. 50, caput e §4º. Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2240611-40.2024.8.26.0000, Rel. Lidia Conceição, j. 12.09.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2134429-30.2024.8.26.0000, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 15.07.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2186330-

37.2024.8.26.0000, Rel. Andrade Neto, j. 28.06.2024.” (Agravado de Instrumento nº [2167260-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 30/07/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VAN. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. INGRESSO INOPORTUNO NA VIA. CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA. PROVA VIDEOGRÁFICA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. VERBA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO QUE SE FAZ DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. É de rigor a manutenção da condenação quando os elementos constantes dos autos, notadamente o vídeo do acidente, demonstram que o preposto da empresa ré realizou manobra sem atentar ao fluxo da via preferencial, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, que por sua vez agiu com culpa concorrente ao trafegar farol apagado em período noturno. 2. Restando comprovada a invalidez parcial permanente, com limitação de 50% da capacidade física do autor, é devida pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil, independentemente da efetiva perda salarial, diante da limitação das potencialidades laborativas futuras. 3. O dano de ordem moral restou efetivamente demonstrado pelas circunstâncias do evento, tendo o autor experimentado coma prolongado e sequelas irreversíveis, sendo que a indenização arbitrada em R\$ 20.000,00 se mostra proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado, não comportando redução. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros legais incidem a partir da data do fato (STJ, Súmula 54). Havendo norma específica, afastada fica a incidência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC, observando-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1º, do CPC. 5. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 6. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do improvimento do recurso e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial devida pelo apelante para 12% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.” (Apelação Cível nº [1002349-88.2016.8.26.0101](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 31/07/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – Ação de cobrança acolhida em sentença – Recurso da ré – Contrato de intermediação e locação de investimentos (bitcoin) – Pedido de resgate da investidora não atendido – Razões recursais que não demonstram o fato modificativo do direito da autora, que faz referência à obrigação de devolução dos valores investidos, de forma integral – Observância da força obrigatória desta contratação, inclusive em relação aos juros moratórios – Sentença proferida no estado da lide, não estando evidenciada a necessidade de produção de outras provas – Recurso improvido, com afastamento da arguição de cerceamento de defesa.” (Apelação Cível nº [1032638-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 25/07/25).

“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEMANDA MOVIDA POR PROPRIETÁRIA DE AUTOMÓVEL QUE SOFREU PERDA TOTAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONDICIONADA À EXCLUSÃO DE ENTRAVE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DA AUTORA – RECONHECIMENTO, EM DEMANDA ANTERIOR, DA EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO CAUTELAR FISCAL – FATO QUE JUSTIFICA A CONDIÇÃO IMPOSTA PELA SEGURADORA – IPVA INCIDENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO À SEGURADORA DA BAIXA DA RESTRIÇÃO DEVIDO PELA AUTORA – RECONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1007738-28.2024.8.26.0019](#), Rel. Andrade Neto, j. 31/07/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REPARAÇÃO DE DANOS – Legitimidade – Teoria da Asserção – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Em tese, com responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo – Briga ocorrida no "Rodeio Show Jaboticabal" que causou o falecimento de jovem, filho da autora, que foi esfaqueado com um canivete – Relação de consumo – Demonstrada a insegurança do ambiente – Falha na segurança – Obrigação de indenizar – Dano moral caracterizado – Indenização – Valor reduzido. Recursos dos requeridos parcialmente providos e Recurso Adesivo da autora não provido.” (Apelação Cível nº [1002123- 90.2019.8.26.0291](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 15/07/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PACOTE TURÍSTICO – SERVIÇO QUE DEVE SER PRESTADO DE FORMA EFICIENTE – CANCELAMENTO DA VIAGEM INJUSTIFICADAMENTE E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO COM MODERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007654-12.2024.8.26.0024](#), Rel. Luiz Eurico, j. 17/07/25).

“MANDATO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Cerceamento de defesa não reconhecido – Advogado nomeado pelo Convênio da Defensoria Pública para defesa da autora em ação indenizatória – Desídia na condução do processo e perda de uma chance não caracterizadas – Defesa ofertada, sendo que a ação indenizatória ainda não foi sentenciada – Pretensão indenizatória fundada em mero exercício de futurologia – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1007972-30.2024.8.26.0077](#), Rel. Sá Duarte, j. 28/07/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Condomínio. Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. O edital de convocação da assembleia geral ordinária previu, como ordem do dia, apenas a "Apresentação de Sistema de Portaria Autônoma/Inteligente", induzindo os condôminos a acreditar que estavam sendo convocados para receber esclarecimentos e informações sobre tal sistema, não para deliberar, já

naquele momento, sobre a sua adoção ou não, com definição do rateio extraordinário necessário para implantação, em caso de aprovação. A ausência de previsão clara, objetiva e precisa no edital quanto ao assunto que acabou sendo deliberado conduz à nulidade da assembleia nesse particular. Precedentes desta E. Corte. Não bastasse, a Convenção Condominial exige quórum especial para a aprovação de benfeitorias úteis – classe em que se inserem os sistemas de segurança –, que, pela interpretação contextual da norma, refere-se à totalidade dos condôminos, não apenas aos presentes na assembleia, quantidade que não foi atingida. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1009950-16.2024.8.26.0506](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/05/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Pedido de condenação da instituição de ensino na entrega de certificado de conclusão de curso livre profissionalizante de administração e informática e arbitramento de indenização por danos morais. Sentença apelada que julgou improcedente a ação. Autora que pleiteia a inversão do ônus da prova para que se presuma o cumprimento dos requisitos para a obtenção de certificado de conclusão do curso. Aplicação do inciso VIII do art. 6º do CDC que não é automática, pressupondo que esteja presente hipossuficiência quanto à produção da prova e a verossimilhança dos fatos alegados. Hipótese em que a prova testemunhal produzida é no sentido de que houve o encerramento abrupto das atividades da ré, interrompendo-se o curso antes de sua conclusão. Circunstância que obsta presumir que a autora tenha obtido média superior a sete com frequência igual ou superior a 75%. Presunção que não pode ser incompatível com as provas constantes dos autos, sublinhando-se que o inadimplemento dos serviços contratados não se traduz em obrigação de fornecer certificação para curso não concluído. Autora que não pleiteou a restituição dos valores pagos, limitando-se a requerer o arbitramento de indenização por danos morais. Inadimplemento evidente, caracterizando-se a responsabilidade civil da ré. Apelante que aduz que o desperdício do tempo aplicado nos estudos injustamente interrompidos caracteriza lesão de ordem moral. Emprego infrutífero de tempo e energia do consumidor. Idealizadores da "teoria do desvio produtivo do consumidor" que estabelecem como elemento de conexão entre o empenho de tempo e a lesão a direito de personalidade, o adiamento ou a supressão de atividades existenciais. Hipótese dos autos em que a autora teve suprimida a possibilidade de frequentar curso profissionalizante que efetivamente contribuiu para sua qualificação profissional. Circunstâncias fáticas que evidenciam o desvio anormal de tempo da autora. Arbitramento admissível e fixado na quantia de R\$5.000,00. Atualização monetária e juros de mora legais que deve observar a decisão proferida no julgamento do REsp 1795982/SP, afetado à apreciação da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça para que fosse uniformizada a interpretação do art. 406 do Código Civil em sua redação original, determinando-se que: "os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento". Alteração dos artigos 406 e 389 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 que deve ser aplicada a partir de sua vigência em 30/08/2024. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010509-77.2018.8.26.0604](#), Rel. Rômulo Russo, j. 14/07/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C./C. PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo banco réu contra sentença de procedência que declarou a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento e condenou os réus à restituição dos valores pagos, além de condenar

apenas a revendedora ré ao pagamento de danos materiais (R\$ 2.548,00) e indenização por danos morais (R\$ 10.000,00). Banco réu que alega ausência de solidariedade, validade do contrato, ausência de conduta ilícita, requer a manutenção do contrato ou, subsidiariamente, que cada um devolva o que recebeu. II. Questão em Discussão: Verificar a responsabilidade do banco réu e da revendedora ré na restituição dos valores pagos. III. Razões de Decidir: Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da revendedora. Incontroverso que o veículo apresentou diversos vícios que não foram resolvidos pela Revendedora no prazo legal na primeira oportunidade. Revendedora que não se insurge contra a sentença e deposita o valor de sua condenação. Veículo vendido com vícios que não foram resolvidos nas diversas oportunidades pela revendedora, sendo devolvido em 30/06/2023. Consumidora que faz jus ao desfazimento total dos negócios, com devolução das quantias pagas. Revendedora que responde pelo pagamento de danos materiais a autora pelos gastos pela impossibilidade de viajar com o veículo e pela indenização moral. Legitimidade passiva do Banco financiador confirmada. Banco réu que não se trata de banco da montadora, o que demanda o afastamento da responsabilidade solidária na devolução de todos os valores pagos, conforme entendimento do STJ, mas não impede a análise e responsabilização de cada uma (revendedora e banco) de forma individualizada no caso concreto. Não se trata de contratação de empréstimo pessoal diretamente pela consumidora autora com a instituição financeira, mas de contratação por meio da revendedora ré, que atuou como correspondente do banco, recebendo a revendedora diretamente do banco o produto do financiamento, evidenciando a conexão dos negócios. Banco que cobrou pela avaliação do veículo usado, dando idoneidade ao negócio e mantendo a consumidora em erro sobre o estado do veículo. Não se pode negar vigência à Lei do Superendividamento e ao CDC no que tange ao art. 54-F. Coligação entre contratos de compra e venda e de financiamento que resulta na rescisão de ambos os contratos (art. 54-F, §4º, do CDC). Ressalvado o direito de regresso do banco caso a revendedora não devolva espontaneamente o valor que lhe foi entregue, conforme §4º, do art. 54-F, do CDC. Afastada a solidariedade entre a revendedora e o banco. Revendedora que é responsável pela devolução a autora do valor referente a cobrança de tarifa administrativa/Detran (R\$ 990,00), além de danos materiais e morais. Banco que deve devolver a autora apenas as parcelas pagas do financiamento. Revendedora e banco que devem dividir metade das custas e despesas processuais, sem solidariedade, mantidos os honorários advocatícios fixados, cada réu respondendo sobre o valor de sua condenação. Observado que o veículo foi devolvido em 30/04/2023, basta a autora assinar o CRV, cabendo a revendedora negociar com o banco a baixa do gravame para transferência do veículo para a revendedora, descabendo a pretensão de assinatura da autora em termo de transação, pois a rescisão do contrato, devolução de valores pagos e indenizações não decorrem de mera liberalidade da revendedora, mas de sentença judicial da qual não recorreu. IV. Tese de julgamento: 1. Contratos de compra e venda e financiamento rescindidos conforme art. 54-F do CDC. 2. Revendedora é responsável pela devolução da tarifa administrativa, danos materiais e morais. 3. Banco responsável pela devolução das parcelas pagas, ressalvado o direito de reaver o valor entregue à revendedora (art. 54-F, §4º, do CDC). **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** (Apelação Cível nº [1021424-66.2023.8.26.0005](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 25/07/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Inovação recursal inadmissível. Tese defensiva não suscitada na origem. Recurso conhecido em parte. DIREITO DE VIZINHANÇA. Condomínio edilício. Infiltração de água originada na unidade da ré. Danos materiais gerados no apartamento do autor. Fatos incontroversos. Danos materiais suficientemente demonstrados. Indenização devida. Responsabilidade objetiva. Adoção do orçamento de menor valor, dentre os três apresentados e não infirmados, por ser idôneo e razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Apelação Cível nº [1035363-12.2024.8.26.0577](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 07/07/25).

“**COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MATERIAL E MORAL** – Autora adquiriu televisor fabricado pela Requerida – Tela trincou dentro do prazo de garantia – Laudo pericial concluiu que o dano é oriundo de pressão nos parafusos de fixação que ficam na parte traseira, combinado com o aquecimento normal do equipamento em uso – Configurado o vício no produto – Cabível a substituição do bem ou restituição dos valores pagos – Caracterizado o dano moral – **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida à substituição do televisor "por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso", ou, na impossibilidade, à restituição da quantia de R\$ 1.719,00, devendo a Autora restituir o televisor para a Requerida, no prazo de dez dias a contar da devolução do valor pago (sob pena de perdimento do bem em favor da Autora) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 – **RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1009159-11.2014.8.26.0405](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 29/07/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ar-condicionado adquirido para utilização em loja de roupas. Vício no produto não sanado após meses da instalação. Estorno não efetuado. Sentença de procedência. Insurgência da autora pedindo a majoração da verba indenizatória arbitrada. Valor da indenização fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pleito de majoração do quantum indenizatório descabido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1016152-73.2024.8.26.0032](#), Rel. Milton Carvalho, j. 18/07/25).

“APELAÇÃO. Proteção veicular. Contrato de Seguro Atípico. Ação de regresso. Sentença de procedência. Recurso do réu. Descabimento. Invasão da contramão de direção para desvio de erosão na faixa em que trafegava o veículo do apelante. Necessidade de cautela redobrada daquele que para desviar de obstáculo na sua pista ingressa na pista contrária e provoca colisão frontal. Culpa exclusiva do réu configurada. Manobra executada sem aguardar momento seguro. Violação aos artigos 28, 29, §2º e 34 do CTB. Ausência de culpa concorrente do segurado. Perda total do veículo comprovada documentalmente. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1025311-88.2023.8.26.0577](#), Rel. Lídia Conceição, j. 23/07/25).

“Ação indenizatória por danos morais e materiais. Objeções formais da contestante corretamente rejeitadas pelo Juiz quando do saneamento. Desnecessidade da realização de perícia médica indireta por ter sido a causa da morte já apontada em laudo oficial. Queda fatal. Vítima que se achava no local para participar de entrevista de emprego e após ser dispensada e orientada a deixar o local veio a subir numa escada para observar certo equipamento e caiu quando estava no quarto degrau, como se estivesse em crise epilética, vindo a morrer em razão do trauma. Culpa exclusiva da vítima que afastou o nexo causal entre o ocorrido e a atividade desenvolvida pelas rés. Ação improcedente. Agravo retido improvido e apelações providas.” (Apelação Cível nº [0008744-35.2009.8.26.0659](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 24/07/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Sociedade de fato – Ação de reconhecimento – Decreto de improcedência – Exame das provas produzidas - Falta de efetiva confirmação das alegações formuladas pela autora – Contrato de "vesting" – Improcedência de reclamação trabalhista inapta a induzir, por si só, a procedência da presente demanda – Sentença mantida – Honorários recursais - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1134231-69.2022.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 30/07/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Agravado de instrumento – Ação de cobrança com pedido de indenização por danos materiais e morais – Decisão que determinou a retificação do valor da causa, bem como indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão do procedimento arbitral – Insurgência do autor. Preliminares arguidas em contraminuta – Ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e ausência de interesse processual – Rejeição – Razões do agravo que enfrentam, embora de modo conciso e indireto, os fundamentos adotados na decisão agravada, especialmente no que se refere à alegada corrosão da jurisdição arbitral, à inaplicabilidade do princípio Kompetenz-Kompetenz na hipótese dos autos e à impossibilidade de reconstituição do Tribunal Arbitral – Agravante que também impugna os fundamentos de rejeição da preliminar de carência de interesse processual, e questiona a validade da cláusula compromissória, com base em suposta afronta a princípios constitucionais – Fundamentos constitucionais e crítica ao funcionamento da arbitragem institucional que já estavam presentes na petição inicial, de modo que não se caracteriza inovação recursal substancial, motivo pelo qual não há impedimento formal ao conhecimento do recurso – Juízo de origem que entendeu, em sede de cognição sumária, haver necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, considerando que as alegações do autor, embora apresentadas sob a rubrica de "corrosão da jurisdição arbitral", referem-se, em verdade, à validade da convenção de arbitragem – Controvérsia de fundo que será apreciada oportunamente no curso da ação originária, sob cognição exauriente, e à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito – RECURSO CONHECIDO. Mérito recursal – Acolhimento em parte – Valor da causa – Autor que buscou especificar a sua pretensão, ainda que de forma estimada, para fins de fixação do valor da causa, o que parece correto, porquanto não há, ao menos neste momento processual, benefício econômico aferível de modo imediato e objetivo – Montante atribuído à causa que não se trata de valor irrisório (R\$10.281.631,00) - Autor que já recolheu as custas de acordo com o teto estabelecido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para 2025, motivo pelo qual não se mostra razoável, ao menos neste momento processual, a determinação de emenda para alteração do valor da causa – Sobrestamento do procedimento arbitral – Pedido de tutela provisória de natureza antecipatória que deve guardar absoluta correspondência com o pedido manejado em sede principal, já que, a final, em sendo este acolhido, confirmada estará a tutela provisória antecipada – Ainda que se avenge a hipótese de "corrosão da jurisdição arbitral", tal como sustentado pelo agravante, não há como este Tribunal, sob pena de supressão de instância e de franca violação ao próprio princípio dispositivo, conceder tutela de urgência para sobrestar o procedimento arbitral, se nem mesmo pedido de declaração de nulidade da sentença ou do procedimento arbitral fora formulado na inicial

da ação de origem - A rigor, o que o autor pretende é que o Judiciário aprecie a própria questão de fundo que já fora objeto de sentença arbitral proferida pela CAM-CCBC, conforme cláusula compromissória e convenção de arbitragem livremente pactuadas entre as partes, como que a ignorar tudo quanto processado na jurisdição arbitral, sem qualquer pedido expresso nesse sentido – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – A simples notificação do autor para informar se insiste no pedido de esclarecimentos em relação à sentença arbitral proferida, ou mesmo para indicar novo árbitro, sob pena de o próprio presidente da CAM-CCBC fazê-lo, é incapaz de causar qualquer dano direto ou indireto ao autor/agravante – Decisão reformada apenas para afastar, por ora, a determinação de retificação do valor da causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2047225-11.2025.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/07/25).

“Agravado de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o processamento. Inconformismo do credor extraconcursal. Acolhimento, com o indeferimento da inicial, o que se faz de ofício. Em que pese o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da LREF, tem-se, na hipótese, indícios contundentes da utilização fraudulenta da recuperação, que autoriza o indeferimento da inicial, na forma do art. 51-A, § 6º, da LREF, tal como esta Turma Julgadora reconheceu, recentemente, nos processos ns. 1001440-17.2024.8.26.0311 (R.R.M.G. Transportes Ltda.) e 1001438-47.2024.8.26.0311 (Vanderson Carniatto Ferrari Ltda. - "Transferrari"), todos distribuídos no mesmo dia, perante o mesmo juízo e com as mesmas características. O pedido recuperatório dedica-se, exclusivamente, à declaração de essencialidade de caminhões, para que fiquem com a recuperanda. Embora indiscutível a essencialidade deles para a consecução da atividade de transporte rodoviário, a pretensão é afetar credores extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação (art. 49, § 3º, da LREF), sob o pálido argumento de reestruturação do crédito concursal, que, no caso, é integrado por única classe, com apenas 2 credores, em valor não significativo (R\$208.584,68) se comparado com o passivo extraconcursal (R\$5.717.580,27). Houve aumento exponencial do passivo no período imediatamente anterior ao pedido recuperatório, com a assunção de financiamentos, que deram origem ao crédito extraconcursal, no mesmo período. Nenhum veículo está quitado. Por último, embora convincente a inexistência de grupo econômico entre R.R.M.G, Assunção Logística e Transferrari, não parece coincidência terem transferido o seu estabelecimento empresarial para o mesmo local, em Junqueirópolis, a 50 metros do escritório da banca de advogados que as representa nos pedidos recuperatórios, distribuídos no mesmo dia. Ademais, pertencem à mesma associação e apresentam-se com a mesma crise, com passivos concursal e extraconcursal extremamente distantes, na tentativa de impor o concurso a credores que a lei preferiu excluir. Aparentemente, houve planejamento conjunto. O deferimento do processamento desacredita o instituto e traz insegurança jurídica e efeitos nefastos para o mercado de crédito. A verdadeira intenção, de afetar credores extraconcursais com a recuperação judicial, revelou-se no plano, que previu, em sua cláusula 6.2, como um dos meios de recuperação, a venda dos caminhões, que sequer pertencem à recuperanda. Decisão modificada, com o indeferimento, de ofício, da inicial, na forma do arts. 51-A, § 6º, da LREF e 485, I, do CPC. Recurso provido, com o indeferimento, de ofício, da inicial.” (Agravado de Instrumento nº [2023496-53.2025.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 29/07/25).

“Apelação cível – Embargos de terceiro – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Ausência de prova de boa-fé da apelante, que deixou

de adotar as cautelas mínimas necessárias antes da aquisição do imóvel, permeado por inúmeras disputas judiciais, em decorrência do inadimplemento da incorporadora do empreendimento imobiliário junto aos compradores das unidades comercializadas – Disputas judiciais que remontam ao longínquo ano de 2020, ao passo que a aquisição se deu em 2024 - Apelante que deixou de adotar a singela cautela de obter certidões junto ao distribuidor acerca de ações judiciais – Providência que não pode ser qualificada como "cautela extrema", como alegado, em especial tratando-se de empresa integrante de grupo que atua com incorporação imobiliária e que alega ter despendido R\$13 milhões na compra do bem – Presunção de boa-fé que não é absoluta e deve ser aferida no cotejo com o contexto fático que envolveu o negócio – Conhecimento presumido da controvérsia – Ausência de pedido declaratório de domínio na arbitragem, por parte dos adquirentes – Irrelevância – Medidas acautelatórias voltadas à preservação da utilidade do julgamento do resultado do processo arbitral – Alegação de ilegitimidade da comissão de adquirentes, imitada na posse do bem por força de carta arbitral, em cumprimento perante a jurisdição estatal, e de não submissão à jurisdição arbitral, por não ter a autora participado daquele processo - Reconhecimento da comissão de adquirentes por aquela jurisdição – Validade da medida acautelatória como reflexo legítimo do "fumus boni iuris" reconhecido no procedimento arbitral – Discussão sobre titularidade dominial que extrapola os limites da cognição nos embargos de terceiro, cujo exame deve se restringir à demonstração de boa-fé da requerente, ausente no caso em testilha – Má-fé dos apelados não demonstrada – Matérias alegadas que, ademais, não teriam o condão de modificar o quanto decidido na sentença, ausente a prova da boa-fé – Pedido subsidiário de anulação da sentença que igualmente não merece acolhida – Ausência de intimação para manifestação sobre documentos – Circunstância que, diversamente do alegado, não foi objeto de fundamentação pela sentença, calcada, exclusivamente, em averbações anteriores existentes na matrícula do bem e na falta de comprovação da boa-fé da autora em vista da anterioridade e da notoriedade dos conflitos envolvendo o imóvel – Nulidade que, ademais, não se pronuncia sem prova de prejuízo – Julgamento antecipado da lide que se impunha, ante a desnecessidade de produção de outras provas – Sigilo processual que não se justifica, por não envolver qualquer segredo de negócio – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1087397-37.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/07/25).